



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

23/11/24

Numero Registro PM 12024/054849 **PM principale** CIPOLLA PIERLUIGI
Data Prima Iscriz. 23/04/2024 **Materia** REATI INFORMATICI **Iter Fascicolo** 000 - ISCRIZIONE **Tipo Rito** Rito Monocratico
Ntz **Data Perv.** 23/04/2024 **Contenuto** COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO

Persone offese PAMPALONI CINZIA
Data Nascita 07/10/1960 **Luogo Nascita** ROMA (RM)
Tot. 1

Q.G.F.
DLG del 2003 nr. 196 art. 167 ACCERTATO IN DATA 5/4/2024 - ROMA - ITALIA

PERVENUTO NELLA SEGRETARIA
del P.M. Dott. Pierluigi CIPOLLA

Roma 08 MAG 2024



I RM

V°, si assegna
in automatico
per il Procuratore della Repubblica

54869

Questura di Roma

Commissariato Sezionale di Pubblica Sicurezza
"Borgo"

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
RICEZIONE PRIMI ATTI

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA CNR 19 APR 2024

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO FONTE: COMMISSARIATO DI P.S. "Borgo"

MATERIA: REATI ; INFORMATICA

- | | |
|---|---|
| ☐ <u>ANNOTAZIONI PRELIMINARI URGENTI</u> | ☐ ARRESTO - FERMO |
| | ☐ SEQUESTRI - PERQUISIZIONI |
| | ☐ TURNO ESTERNO |
| | ☐ CODICE ROSSO-MISURE URGENTI DI PROTEZIONE DELLA PERSONA OFFESA |
| | ☐ RICHIESTE INVESTIGATIVE URGENTI |
| ☐ ANNOTAZIONI PRELIMINARI ORDINARIE | |
| ☐ NOTI sviluppi investigativi allo stato | ☐ SI |
| | ☐ NO |
| ☐ IGNOTI sviluppi investigativi allo stato | ☐ SI |
| | ☐ NO |

☒ F.N.C.R.

TITOLO DI REATO

Art. 167 DLGS 196/2003

PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI (generalità complete di residenza-domicilio ..)

Difensore Avv.

PERSONA OFFESA (generalità complete di residenza-domicilio ...)

PAMPALONI CINZIA NATA 07.10.1960 ROMA

Difensore Avv.

- ☐ Chiede il 408 c.p.p.
- ☒ Non chiede il 408 c.p.p.
- ☐ Rinuncia al 408 c.p.p.

RICHIESTE INVESTIGATIVE



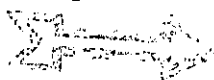
Questura di Roma

Commissariato Sezionale di Pubblica Sicurezza
"Borgo"

Cat. I- Q II/2 Prot. nr. 0450/24

Roma 10 aprile 2024

ALLEGATI 1 ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA



Presso Il Tribunale Ordinario

P2024/01013609

Per competenza

Al Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni
Lazio

E, p.c.

ALLA QUESTURA-Divisione Polizia Anticrimine

ROMA

OGGETTO: *Comunicazione di notizia di reato ex art. 347 C.P.P.*

INDAGATI: Ignoti

IPOTESI DI REATO: Art. 167 d.lgs. 196/2003 e/o quant'altro in atti ravvisabile.

LUOGO E DATA REATO: Online, denuncia del 05.04.2024

DENUNCIANTE: **PAMPALONI Cinzia nata 07.10.1960 Roma.**

Si comunica che in data 05.04.2024 la nominata in oggetto ha presentato denuncia/querela nei confronti di ignoti, in quanto nella stessa giornata accedendo tramite un altro profilo, si accorgeva che ignoti avevano estrapolando informazioni personali presenti all'interno dell'account ANGELA.MARI.793531 di sua proprietà.

Si precisa che, in base a gli elementi forniti non è possibile effettuare accertamenti in merito, per quanto procede questo Ufficio, darà seguito alla presente solamente in caso di risultanze positive.

Si allega:

- Denuncia/querela sporta da PAMPALONI Cinzia.

Estensore V. Isp. CICCHIRILLO G

IL DIRIGENTE
Vice Questore della Polizia di Stato
Dr.ssa Susanna SIMONE



Questura di Roma

Questura di Roma Commissariato Sezionale di P.S. BORGO

Ufficio Controllo del Territorio

*V.I.S.P.
accennato
05.04.2024*

OGGETTO: DENUNCIA/QUERELA

resa da: PAMPALONI Cinzia, nata a ROMA (RM) in data 07/10/1960, residente a ROMA (RM), in Piazza dei Giureconsulti, 26, tel. 3338080866, identificata tramite CARTA IDENTITA' ELETTRON. numero CA38097EY rilasciato presso ROMA (RM) dal COMUNE in data 02/09/2019 con data scadenza 07/10/2029.

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 16.50 negli Uffici (descrizione ufficio)-----//

Avanti a me sottoscritto Uff. di P.G. V. Isp. GUIDA Leo, in forza al suindicato Ufficio, è presente la persona in oggetto generalizzata, la quale, per ogni effetto di legge, riferisce quanto segue:-----//

IN DATA ODIERNA ALLE ORE 12.30 CIRCA GIUNGEVA SULLA MIA APPLICAZIONE DI FACEBOOK UNA ACCETTAZIONE DI AMICIZIA DI UNA MIA AMICA DI FACEBOOK DA TALE ANGELA MARI. PERTANTO APRIVO IL MIO PROFILO SOTTO IL NOME DI CINZIA MARTINELLI E MI ACCORGEVO CHE IGNOTI AVEVANO CREATO UN PROFILO PARALLELO AL MIO ACCEDENDO ALLE MIE INFORMAZIONI PRIVATE CONTENUTE SUL MIO PROFILO PERSONALE. IL PROFILO DAL QUALE HANNO HACKERATO IL MIO HA IL SEGUENTE NICK NAME: ANGELA MARI (@ANGELA.MARI.793531). AL MOMENTO DA QUESTO PROFILO STANNO INVIANDO VARIE RICHIESTE DI AMICIZIA AI MIEI CONTATTI DI FACEBOOK. PRECISO CHE DAL MESE DI GENNAIO SCORSO NON HO FATTO ACCESSO AL MIO PROFILO PER CUI SOLTANTO OGGI MI SONO ACCORTA DELL'ACCADUTO.

IN MERITO A CIO' CONTATTAVO LA POLIZIA POSTALE CHE MI INVIATAVA A SPORGERE RELATIVA DENUNCIA PRESSO UN UFFICIO DI POLIZIA

A.D.R.: Per tutto quanto sopra esposto, manifesto la mia volontà di querela con istanza di punizione a norma di legge, di chiunque verrà individuato ed identificato quale responsabile del reato da me subito. Prendo atto del contenuto degli avvisi alla persona offesa (artt. 90, 90 bis e 101 c.p.p.)*

e non intendo essere avvisato in caso di richiesta ex art. 408 c.p.p. Non ho sospetti su alcuno né altro da aggiungere.

* Si avvisa la persona offesa che:

1) ai sensi dell'art. 90 c.p.p. (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato) 1-bis., la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

2) ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa)

a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinques) il querelante, ove abbia nominato un difensore, sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Del presente verbale si rilascia copia al denunciante per gli usi consentiti dalla legge.-----//

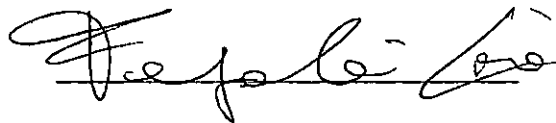
Letto, confermato e sottoscritto.-----//

Il Denunciante

PAMPALONI Cinzia

l'Ufficiale di P.G.

V. Isp. GUIDA Leo



N.24/54849 R.G.I notizie di reato

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il tribunale di ROMA

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER essere ignoti gli autori del
reato**

~~**Per difetto di condizione di procedibilità**~~

Al Giudice per le indagini preliminari

di Roma

Il Pubblico Ministero.

Visti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto nel registro delle notizie di reato nei confronti di ignoti responsabili del reato di cui all'art.167 Dlg nr. 196 del 2003.

Premesso che ignoti, ad aprile 2024, dopo aver carpito informazioni private contenute nel profilo facebook della Pampaloni, aprivano un altro account, inviando richieste di amicizia ai contatti della querelante

rilevato che l'unica tecnica di indagine consisterebbe nel richiedere a Facebook Ireland l'ip della creazione del falso profilo e tuttavia in passato facebook ha omesso di fornire le informazioni richieste; in ogni caso è verosimile che l'autore del reato abbia adottato accorgimenti per impedire l'identificazione (utilizzo di utenze intestate a prestanome o a società estere; utilizzo di wi fi aperti ecc.)

ritenuto che non sono emersi elementi utili per l'identificazione dei responsabili o comunque per la ulteriore prosecuzione delle indagini

Visti gli artt. 415 comma 1, c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento con conseguente
restituzione degli atti al proprio Ufficio;

Roma, li' 30 agosto 2024

IL PUBBLICO MINISTERO
IL SOST. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott. Piantini Cipolla

27 DIC 2024

Integrazione denuncia procedimento penale rg 54849/2024 - PAMPALONI CINZIA

Da Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>

Data mer 25/12/2024 10:32

A Procura ROMA Segr. Cipolla <segr.cipolla.procura.roma@giustizia.it>

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Claudio Riccobono

Non ricevi spesso messaggi di posta elettronica da cnz.pampaloni@gmail.com. [Scopri perché è importante](#)

Gentile P.M. Dott. Cipolla,

sono Cinzia Pampaloni.

Con la presente si deposita integrazione della denuncia da me effettuata in data 05/04/2024 presso il Commissariato di P.S. Borgo.

Sono venuta a conoscenza della persona che ha effettuato violazione del mio profilo Facebook (profilo privato) con la creazione di un profilo parallelo associato al mio profilo personale avente il nome di "Angela Mari" (vd. **Allegato 1 - Denuncia**).

Infatti, mio figlio Alessio Ottaviani ha presentato tramite il suo avvocato Federica Roiter una Memoria depositata in data 21/04/2024 (R.G. n. 10439124 G.U.: Cordova Maria Rita) contenente foto estrapolate dal mio profilo personale chiuso al quale non poteva avere accesso non essendo nella lista degli amici (vd. **Allegato 4**).

E' ben la terza volta che viene violata la mia privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre.

Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarmi e crearmi notevoli danni economici e d'immagine nella causa del divorzio tra me e il padre Franco Ottaviani.

Si attende di sapere come le ha avute, come ne è venuto in possesso e perché le abbia anche date al padre.

Infatti il padre nella causa rg 49913/2018 Giudice Velletti nelle suddette memorie a pagina 4 affermava *"La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima"* (vd. **Allegato 2**)

Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (vd. **Allegato 3**).

Tale illecito è stato riportato anche nelle Memorie depositate dal mio Avv. Micaela Pisacane che si accludono alla presente mail (vd. **Allegato 5**).

La situazione reiterata dal Sig. Alessio e dal padre Franco Ottaviani di violazione della mia vita privata è continuamente riportata in modo denigratorio nelle varie aule di tribunali di Roma e Milano.

Ciò mi sta creando enormi danni d'immagine, economici, psicologici e di stalking, oltre che creare problemi alle persone che sono nelle foto insieme a me.

Si richiede alla S.V. di poter agire nei confronti del Sig. Alessio Ottaviani (C.F. TTVLSS89H27H501M - residente a Milano, Via Feltre n.62) e del Sig. Franco Ottaviani (C.F. TTVFNC63D30H501P - residente in Roma, Via dei Trinci n. 28) in merito alle loro reiterate violazioni per i reati da Lei ravvisabili.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Pampaloni Cinzia

ALLEGATO 1.pdf

ALLEGATO 2.pdf

ALLEGATO 3.pdf

ALLEGATO 4.pdf

ALLEGATO 5 - NOTE 171 Ter c.p.c. n. 1 Pampaloni
ALIMENTI.pdf

NOTA DI DEPOSITO P.M. CIPOLLA PIERLUIGI RG
54849-2024.odt



Questura di Roma

Questura di Roma Commissariato Sezionale di P.S. BORGO
Ufficio Controllo del Territorio

OGGETTO: DENUNCIA/QUERELA

resa da: PAMPALONI Cinzia, nata a ROMA (RM) in data 07/10/1960, residente a ROMA (RM), in Piazza dei Giureconsulti, 26, tel. 3338080866, identificata tramite CARTA IDENTITA' ELETTRON. numero CA38097EY rilasciato presso ROMA (RM) dal COMUNE in data 02/09/2019 con data scadenza 07/10/2029.

L'anno 2024, il giorno 5 del mese di aprile, alle ore 16.50 negli Uffici (descrizione ufficio)-----//

Avanti a me sottoscritto Uff. di P.G. V. Isp. GUIDA Leo, in forza al suindicato Ufficio, è presente la persona in oggetto generalizzata, la quale, per ogni effetto di legge, riferisce quanto segue:-----//

IN DATA ODIERNA ALLE ORE 12.30 CIRCA GIUNGEVA SULLA MIA APPLICAZIONE DI FACEBOOK UNA ACCETTAZIONE DI AMICIZIA DI UNA MIA AMICA DI FACEBOOK DA TALE ANGELA MARI. PERTANTO APRIVO IL MIO PROFILO SOTTO IL NOME DI CINZIA MARTINELLI E MI ACCORGEVO CHE IGNOTI AVEVANO CREATO UN PROFILO PARALLELO AL MIO ACCEDENDO ALLE MIE INFORMAZIONI PRIVATE CONTENUTE SUL MIO PROFILO PERSONALE. IL PROFILO DAL QUALE HANNO HACKERATO IL MIO HA IL SEGUENTE NICK NAME: ANGELA MARI (@ANGELA.MARI.793531). AL MOMENTO DA QUESTO PROFILO STANNO INVIANDO VARIE RICHIESTE DI AMICIZIA AI MIEI CONTATTI DI FACEBOOK. PRECISO CHE DAL MESE DI GENNAIO SCORSO NON HO FATTO ACCESSO AL MIO PROFILO PER CUI SOLTANTO OGGI MI SONO ACCORTA DELL'ACCADUTO.

IN MERITO A CIO' CONTATTAVO LA POLIZIA POSTALE CHE MI INVIATAVA A SPORGERE RELATIVA DENUNCIA PRESSO UN UFFICIO DI POLIZIA

A.D.R.: Per tutto quanto sopra esposto, manifesto la mia volontà di querela con istanza di punizione a norma di legge, di chiunque verrà individuato ed identificato quale responsabile del reato da me subito. Prendo atto del contenuto degli avvisi alla persona offesa (artt. 90, 90 bis e 101 c.p.p.)*

e non intendo essere avvisato in caso di richiesta ex art. 408 c.p.p. Non ho sospetti su alcuno né altro da aggiungere.

* Si avvisa la persona offesa che:

1) ai sensi dell'art. 90 c.p.p. (Diritti e facoltà della persona offesa dal reato) 1-bis., la persona offesa ha facoltà di dichiarare o eleggere domicilio. Ai fini della dichiarazione di domicilio la persona offesa può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

2) ai sensi dell'art. 90-bis c.p.p. (Informazioni alla persona offesa)

a-bis) il querelante ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) il querelante ha la facoltà, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) il querelante ha l'obbligo, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinques) il querelante, ove abbia nominato un difensore, sarà domiciliato presso quest'ultimo; in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Del presente verbale si rilascia copia al denunciante per gli usi consentiti dalla legge.-----//

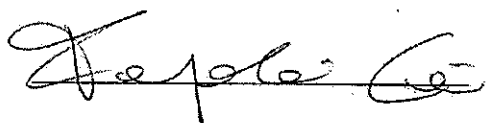
Letto, confermato e sottoscritto.-----//

Il Denunciante

PAMPALONI Cinzia

l'Ufficiale di P.G.

V. Isp. GUIDA Leo





Impostazioni del profilo



Impostazioni relative ai follower



Stato del profilo



Archivio



Visualizza come



Registro attività



Gestisci post



Controlla post e tag



Centro sulla privacy



Cerca

Il link al tuo profilo

Il tuo link personalizzato su Facebook.

<https://www.facebook.com/angela.mari.793531>

Copia link



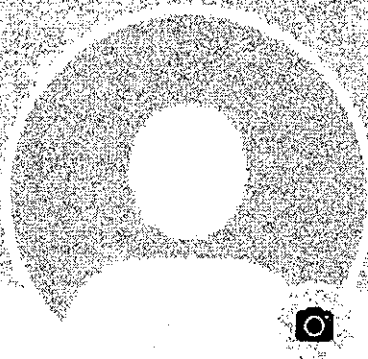
16:14

4G
It. 74



Angela Mari ▼

Aggiungi immagine di copertina



Angela Mari

@angela.mari.793531

... Vedi informazioni

+ Aggiungi storia

✎ Modifica profilo



Post

Foto

Reels

Amici

Trova amici

Post

Filtri



A cosa stai pensando?



16:22

4G 72



Menu



Angela Mari



Feed



Trova amici



Gruppi



Video



Ricordi



Elementi salvati



Pagine



Reels



Angela Mari



Cinzia Martinelli

Accedi al Centro gestione account

20:50

76



Cinzia Martinelli ▾



Post

Foto

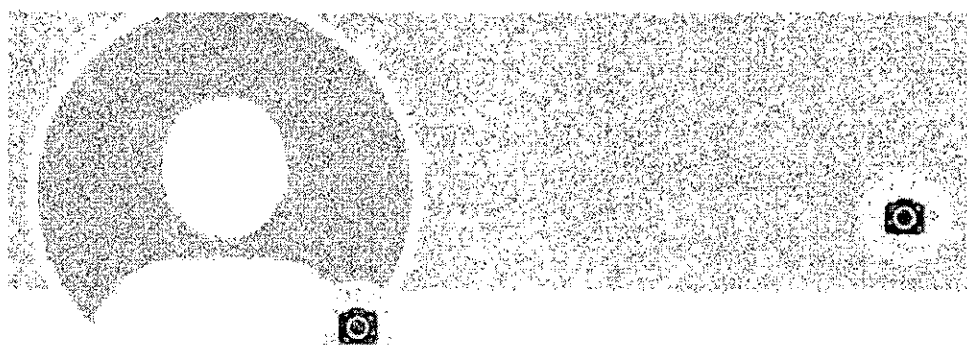
Video

**Cinzia Martinelli**

...

18 apr · 🌐

Carissimi amici scusate la mia assenza ma il 5 gennaio è morta mia mamma ed oltre al dolore ho vari problemi da risolvere. Purtroppo sono venuta a scoprire tramite una mia carissima amica che ringrazio ancora che sul mio profilo è stato creato un altro profilo di una certa Angela Mari che non riesco a bloccare nonostante abbia fatto denuncia alla polizia e a Facebook. Ho scoperto che ha copiato i miei dati personali e sta cancellando le mie amicizie dal mio profilo oppure chiede dal suo profilo amicizia ai miei amici. Per favore segnalatemi se ciò accade anche a voi e bloccatela x favore. Io ho solo questo profilo. Grazie immensamente buona giornata a tutti

**Angela Mari**

@angela.mari.793531

... Vedi informazioni

+ Aggiungi storia



Modifica profilo

...



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

G.I. DOTT.SSA VELLETTI R.G. N. 49913/2018 UD. 20.6.2019

MEMORIA INTEGRATIVA

Per il Comandante **Ottaviani Franco**, nato a Roma il 30.4.1963 (C.F. TTVFNC63D30H501P e residente in Roma a Via dei Trinci n. 28, ed elettivamente domiciliato in Roma a Via Romeo Romei n. 27 presso lo Studio dell'Avv. Ughetta Marchi (C.F.: MRCGTT56S49H501Z, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: ughettamarchi@ordineavvocatiroma.org, mail: studiolegalemarchi.u@libero.it Tel/Fax. 0635450530), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi.

Ricorrente

C o n t r o

Pampaloni Cinzia, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tolomeo.

Resistente

*** **

In ottemperanza all'ordinanza del 12.3.2019, emessa dall'Ill.mo Presidente Dott.ssa Velletti, ci accingiamo a contestare la comparsa avversaria.

Questa difesa ritiene che sia inutile in questa fase fare della polemica, su tutto quanto riportato nella memoria di costituzione e risposta avversaria, tranne per le cose macroscopicamente inveritiere che si confuteranno qui di seguito, per le altre la verità sarà documentata a tempo debito ed opportuno, ovvero al secondo termine 183 VI comma c.p.c.

E precisamente:

a) riguardo alla casa, è un falso quanto riportato da controparte infatti la casa fu comprata di comune accordo dai rispettivi genitori al 50% e cointestata ai due giovani, cosa facilmente documentabile, nel proseguo.

b) la Sig.ra PAMPALONI lavorava per una "agenzia giornalistica" (che non era altro che una agenzia gestita dal figlio del fondatore de Il Tempo, che produceva una rivista annuale di raccolta dei fatti avvenuti nell'anno passato: collage) che non era parte de Il Tempo, e che lo stipendio della stessa era ben lontano da quanto dichiarato, sarebbe utile poter vedere una dichiarazione dei redditi della stessa, dove risulta quanto esposto. Una segretaria con un tale stipendio non può essere una semplice segretaria!

c) Comunque l'Ottaviani piccolo **NON HA MAI IMPOSTO E/O CHIESTO ALLA MOGLIE DI LASCIARE IL LAVORO!** Successivamente decisa la data del matrimonio (a metà del corso di pilotaggio del futuro marito), di comune accordo decisero di andare insieme negli USA. Non avrebbe avuto senso sposarsi e separarsi immediatamente! Tornati dagli USA, a parte i primi 8 mesi, sono stati dal 1988 al 1991 nella zona di La Spezia, e dal 1991 al 1993 nella zona di Taranto, pertanto i loro trasferimenti non erano ogni sei mesi e quindi la Sig.ra Pampaloni solo se avesse voluto avrebbe potuto trovare un impiego per un lavoro, vista che la sua attività era quella di segretaria.

Altresì proprio a pagina 5 appare risibile quanto riportato infatti la frase: "*dillo a tuo padre*" come frase ipoteticamente utilizzata dall'odierno ricorrente affinché il suocero provvedesse alle spese della famiglia Ottaviani, non risponde a realtà in quanto sul conto corrente dove confluiva lo stipendio del ricorrente, quest'ultimo era cointestato e nella piena disponibilità della moglie.

La perpetrata gelosia da parte della Sig.ra Pampaloni ed un eventuale ritrovamento di prove compromettenti di storie amorose del marito, è sempre stato un motivo

ricorrente negli atti riportato dalla Sig.ra Pampaloni che, mai ha documentato con prove durante i lunghi anni della separazione giudiziale.

Pertanto, negli anni nei quali la resistente dichiarava di aver sentito voci di flirt su presunte relazioni del marito, proprio in quegli anni che la stessa riallacciava ed intratteneva, una delle sue relazioni con un suo ex, un certo Umberto Galise, tanto che nel 2005 il marito insospettito feci fare dei controlli. Persona questa che è sempre vissuta all'ombra della famiglia Ottaviani che, di tanto in tanto sembra tornasse "alla carica". Inoltre questa persona, anche se sposata, intratteneva una relazione con la Di Tullio da parecchi anni (anche in concomitanza con la Pampaloni). La Di Tullio era ed è stata solo una fonte di informazione per l'Ottaviani, per capire se la moglie lo tradiva con il Galise.

Nonostante quanto assunto a pagina 6 riguardo alla morte del padre della Pampaloni nel 2006, si deve sottolineare che i rapporti tra la figlia ed il padre erano molto tesi da tempo, prova ne è che il padre è morto in ospedale senza avere la vicinanza della figlia, che ha solo presenziato al funerale.

In riferimento al problema soldi, la Pampaloni cerca di sviare la verità e/o comunque non ricorda bene quanto accaduto.

Il ricorrente alla fine ha compreso che se il suocero aveva intestato somme di sua proprietà al genero e non alla figlia era perché non si fidava di quest'ultima che avrebbe utilizzato per sé il denaro che invece oggi i figli Ottaviani hanno, grazie alla volontà del padre di aprire dei conti a loro nome, tenendo la madre al di fuori della cosa! Purtroppo ancora ad oggi dette somme sono ancora nella più completa disponibilità della resistente tanto che il figlio Alessio è stato costretto a citare in giudizio la madre che si è appropriata dei soldi che gli ha lasciato il nonno.



Quanto riportato dalla controparte a pagina 8, è altresì inveritiero e particolarmente offensivo nei confronti del ricorrente, che nei momenti di libertà dal lavoro e specie quando non era in missione, ha sempre accudito amorevolmente i figli sia moralmente che fisicamente senza mai facendogli mancare nulla, sino all'aiuto profuso ad ambedue nel periodo universitario.

Altresì inveritiero che: "il Sig. Ottaviani ha svuotato i conti della famiglia e dei figli prima di lasciare la moglie da sola e due ragazzi di cui uno minorenne", in quanto l'unico conto è sempre stato quello tratto sulla Banca di Sondrio che era il conto dove veniva versato lo stipendio dell'Ottaviani e dove la Sig.ra Pampaloni era cointestataria o delegata. Infatti quest'ultima proprio in quel periodo ha prelevato: "dai conti familiari" 45.000,00 euro, frutto del lavoro del ricorrente e non il contrario.

Controparte a pagina 9 assume che quanto riportato dal ricorrente in riferimento alla questione della Weblinc S.r.l. è frutto di fantasia, e di denigrazione da parte dell'Ottaviani, ma inverosimilmente controparte assume che: "tutto questo sarebbe stato accertato dall'Agenzia di Tom Ponzi in sede di separazione giudiziale", dimenticando che la relazione è stata depositata in atti e precisamente al documento n. 8 del ricorso di divorzio, tale situazione è di rilevante evidenza in quanto testimonia che la signora, quanto ha voluto, ha sempre lavorato e non era a casa ad accudire i figli.

La difesa di controparte assume che: "la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni non ha alcuna capacità lavorativa". Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in Tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima! (doc. 1 fotografie delle serate della Sig.ra Pampaloni).

Nulla si dice, nella memoria di costituzione di controparte, in riferimento ai conti correnti della resistente ed in quale banca sono finiti i 107.000,00 euro di Alessio prelevati dal conto paterno sulla Banca Popolare di Sondrio, e i circa 54.000,00 euro di Federico stessa storia, nonché i 23.000,00, tutte somme che dovevano andare ai figli, ma sono state sottratte dall'odierna resistente.

Per quanto concerne pagina 12 sarà nostra cura confutare con documentazione, che si sta reperendo, quanto assunto in neretto dalla controparte ed inficiare l'infondatezza della narrazione.

Inoltre è rilevante evidenziare che ad oggi anche le carte di credito e la Postepay hanno il proprio IBAN a confutazione di quanto asserito da controparte che il Sig. Ottaviani avrebbe sottaciuto più conti correnti a lui intestati. (doc. 2, 3, 4)

E' altresì rilevante evidenziare che, la Sig.ra Pampaloni Cinzia nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'8.1.2019, non ha dichiarato il conto (con investimenti) presso Intesa San Paolo.

Tutto ciò premesso e con riserva di meglio articolare, precisare ed integrare le domande, anche a seguito delle difese di controparte, il Signor Ottaviani Franco, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito voglia, ai sensi dell'art. 4 della Legge 1.12.1970, n. 898, e successive modifiche, nonché la n. 55/2015, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma dal Signor Ottaviani Franco e dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia in data 28 dicembre 1986 e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Roma dell'anno 1987 atto n. 00029, parte 2, serie A00, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle trascrizioni di legge statuendo altresì, a

parziale conferma dei provvedimenti della separazione, emessi dal Tribunale Civile di Roma:

nel merito:

- 1) Emettere la sentenza parziale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi;
- 2) Revocare l'assegnazione della casa coniugale di Roma Piazza dei Giureconsulti n. 26, di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla Sig.ra Pampaloni Cinzia;
- 3) revocare l'assegnazione della casa di proprietà di ambedue i coniugi in Roma alla Via Dionisio Anzillotti n. 12 al sig. Ottaviani Franco, avendo quest'ultimo consegnato le chiavi alla Pampaloni in data 23.2.2019;
- 4) revocare il contributo mensile dovuto da Ottaviani Franco, pari ad Euro 1.294,00 oltre rivalutazione a qualsiasi titolo, da corrispondere alla Sig.ra Pampaloni Cinzia, perché inesistenti i presupposti giuridici per la loro erogazione, come sopra documentato.
- 5) revocare il contributo mensile dovuto da Ottaviani Franco, pari ad Euro 250,00 oltre rivalutazione per l'occupazione dell'immobile di Via Dionisio Anzilotti n. 12 alla Sig.ra Pampaloni, a far data dal 23.2.2019.
- 6) Conseguentemente ordinare la revoca dell'ordine diretto di corresponsione degli assegni indicati ai punti 4) e 5) del presente atto alla Sig.ra Pampaloni Cinzia, al Ministero della Difesa, datore di lavoro, del Comandante Ottaviani Franco.

In via istruttoria,

Si chiede, inoltre, che venga ordinato alla Signora Pampaloni Cinzia il deposito della copia degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali, carte di credito, titoli, buoni

fruttiferi, ed ogni altro esistente anche conti correnti cointestati con terzi e/o con delega, con la Sig. Santececchi Rita, i figli Alessio e Federico, degli ultimi tre anni.

Si chiede altresì che l'Ill.mo Giudice Istruttore in difetto del deposito, voglia disporre l'accertamento della Guardia di Finanza su tutta la situazione patrimoniale della Signora Pampaloni Cinzia, nonché la verifica dei conti correnti bancari e/o postali, carte di credito, titoli, buoni fruttiferi, conti cointestati con terzi e/o con delega, con la Sig. Santececchi Rita, i figli Alessio e Federico, in riferimento agli ultimi tre anni, e sul tenore di vita condotto attualmente.

Si chiede altresì che l'Ill.mo Giudice Istruttore voglia ordinare: in caso di reiterata negligenza, da parte della Sig.ra Pampaloni Cinzia ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 c.p.c.:

- al responsabile delle banche o Poste Italiane dove opera la Sig.ra Pampaloni Cinzia gli estratti dei conti correnti anche cointestati con terzi e/o con delega, carte di credito, titoli, buoni fruttiferi con la Sig.ra Santececchi Rita, i figli Alessio e Federico in riferimento agli ultimi tre anni.

Il sottoscritto difensore, si riserva, altresì, di formulare ulteriori istanze istruttorie ed articolare specifici capitoli di prova in risposta alla memoria avversaria.

Ci si oppone, sin d'ora, all'ammissione delle prove chieste dalla controparte e si chiede di essere ammessi alla prova autonoma e contraria di quelle eventualmente ammesse, con i testi già indicati e con riserva di formulazione sia di capitoli che di testi, qualora fosse necessario.

Con espressa riserva di articolare mezzi istruttori a seguito della difesa avversaria.

Con ogni conseguenza di legge

Si depositano i seguenti documenti:

① Fotografie delle serate della Sig.ra Pampaloni Cinzia.

2. Estratti della carta ricaricabile della Banca Profilo (TINABA), dal 1.12.2017 al 31.12.2019.

3. Estratti Postepay Evolution dal 6.10.2017 al 1.11.2018.

4. Estratti Intesa SanPaolo dal 7.2.2016 al 2.7 2017.

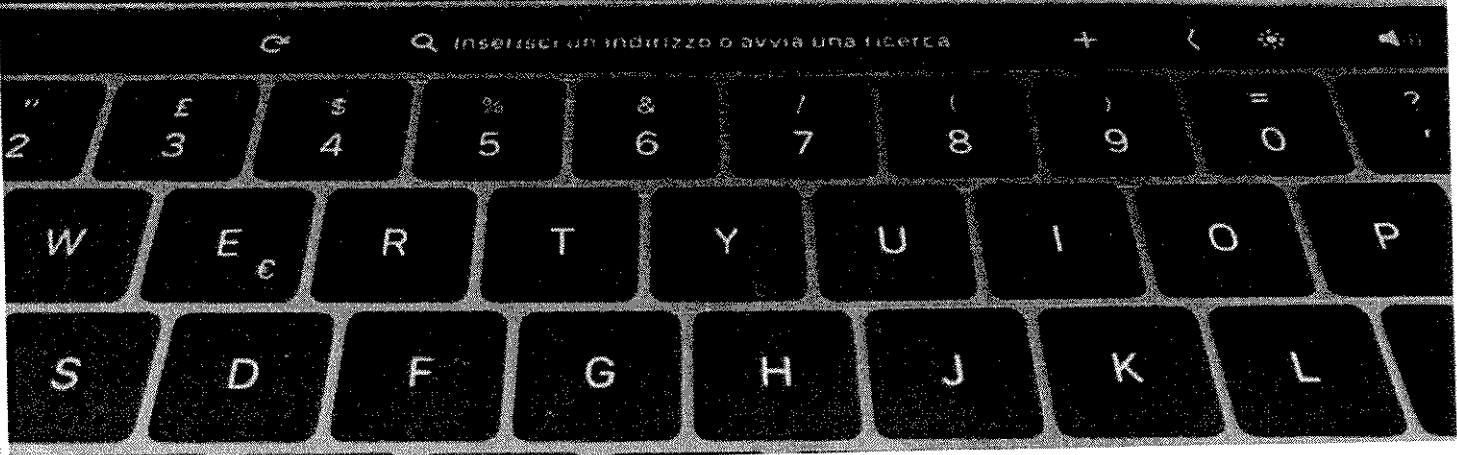
Roma, 9.5.2019

Avv. Ughetta Marchi



Zoom automatico

7/10
2017



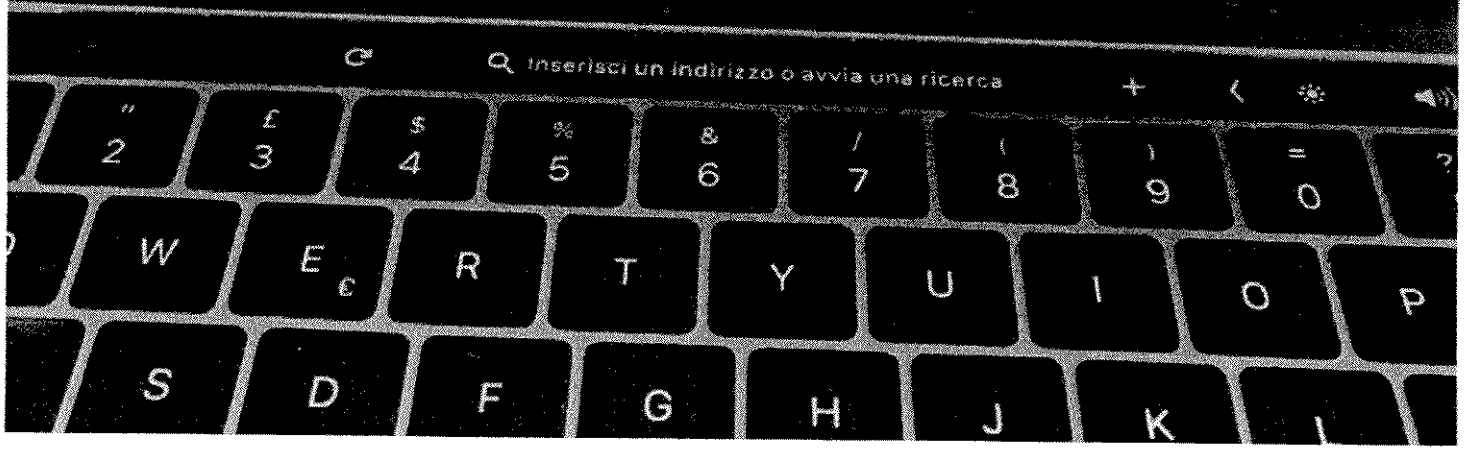


2008-2010

2008-2010

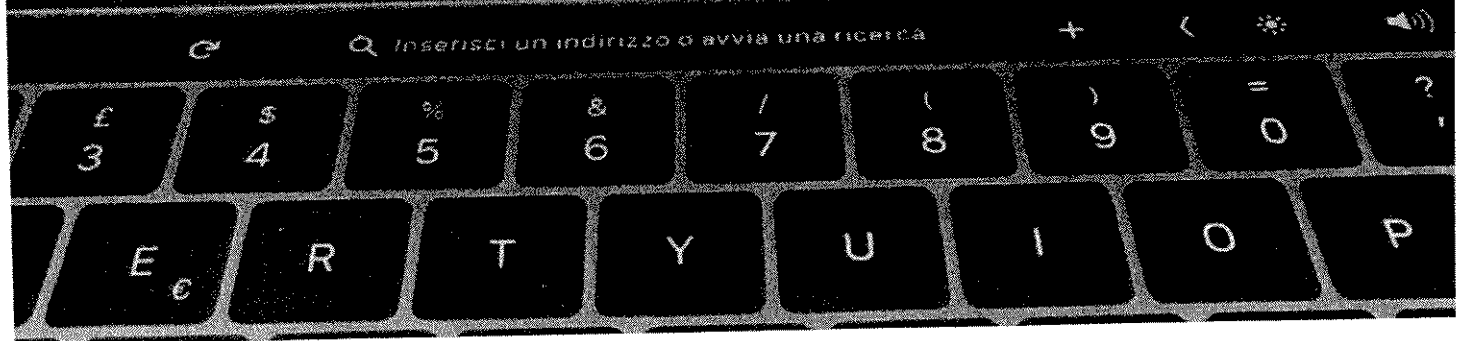
01/05/2010 10:50:00

Zoom automatico

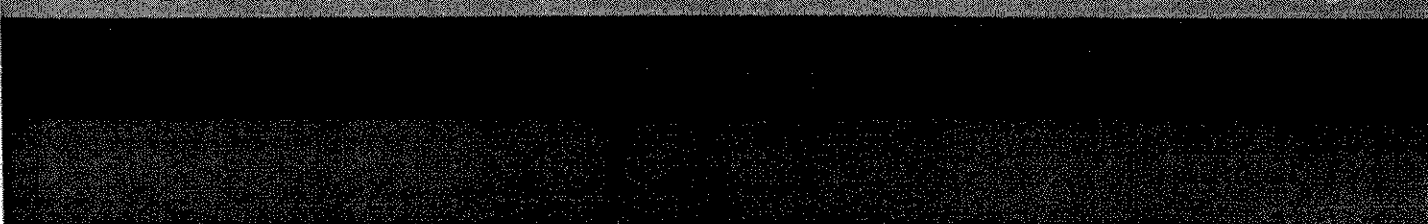


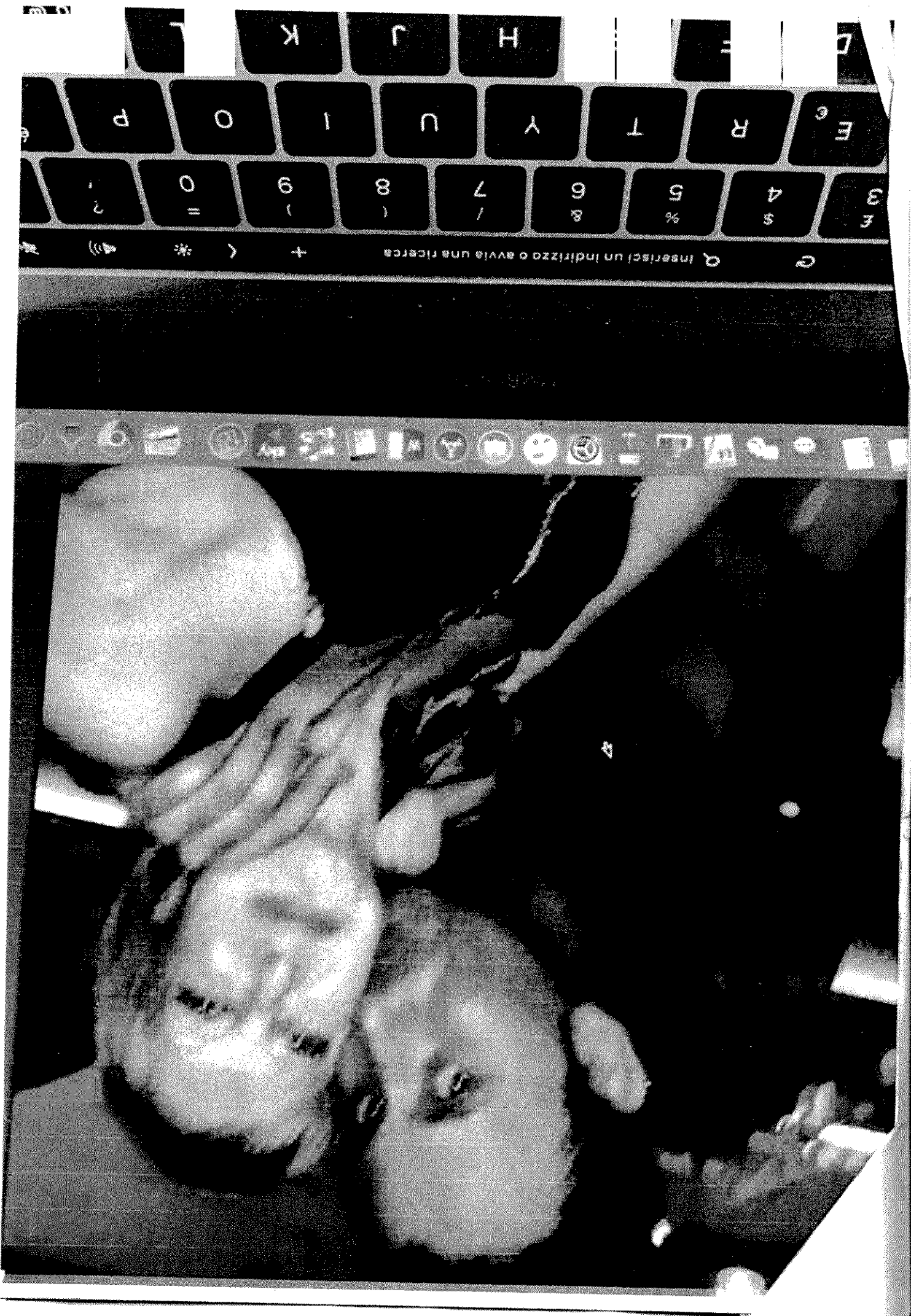
Zoom automatico

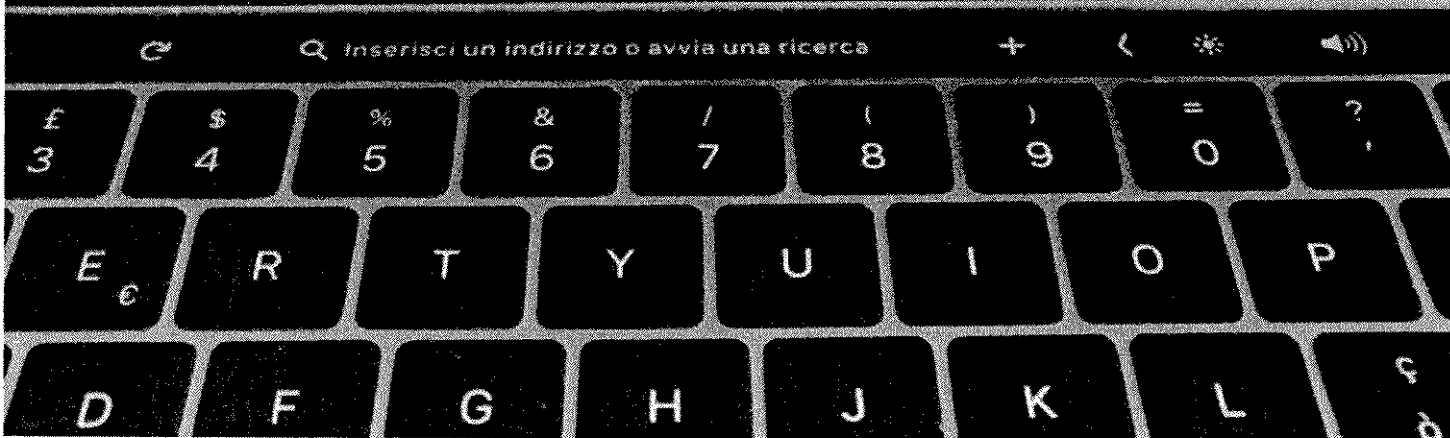
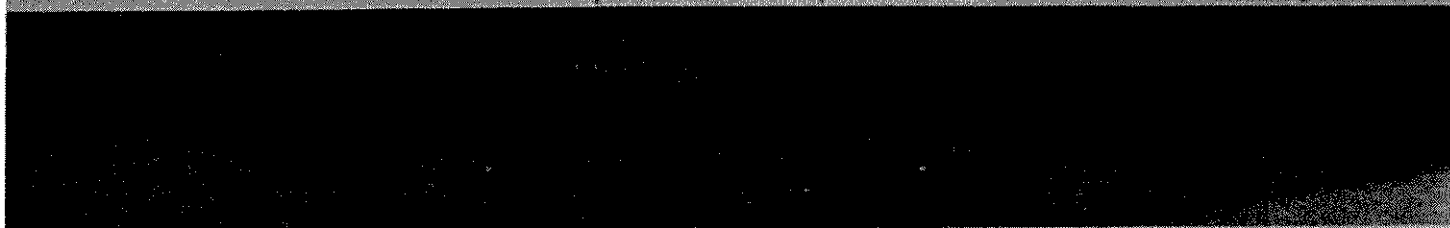
11/01/2014

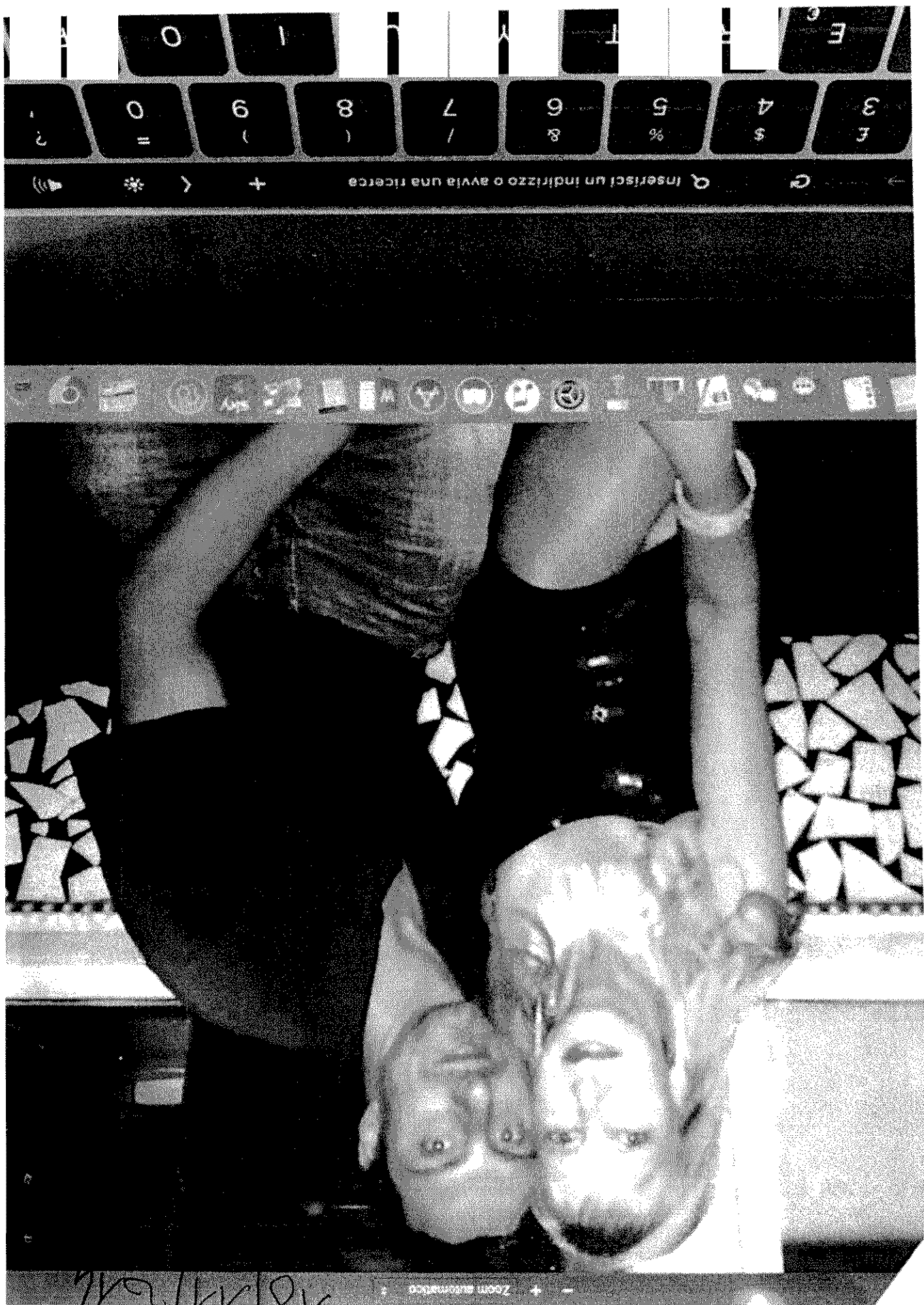


Zoom automatico







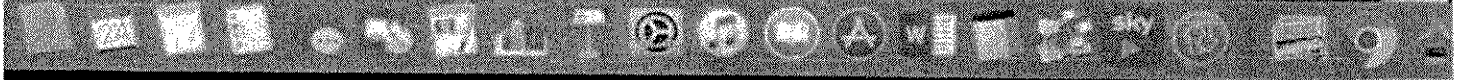


18/11/2016

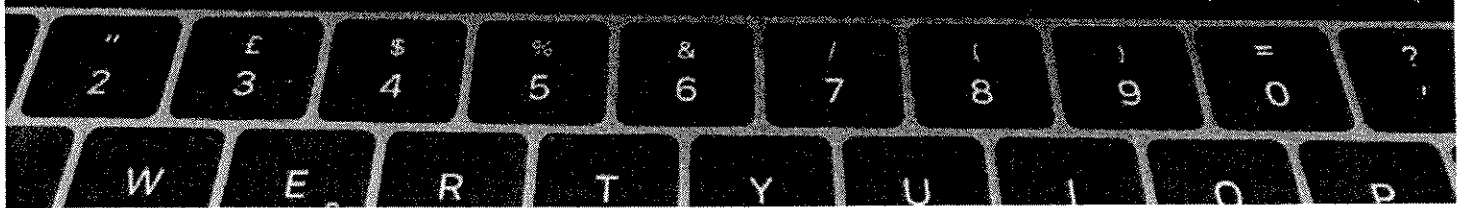
SETTEMIORE 6/11

La Fotografia

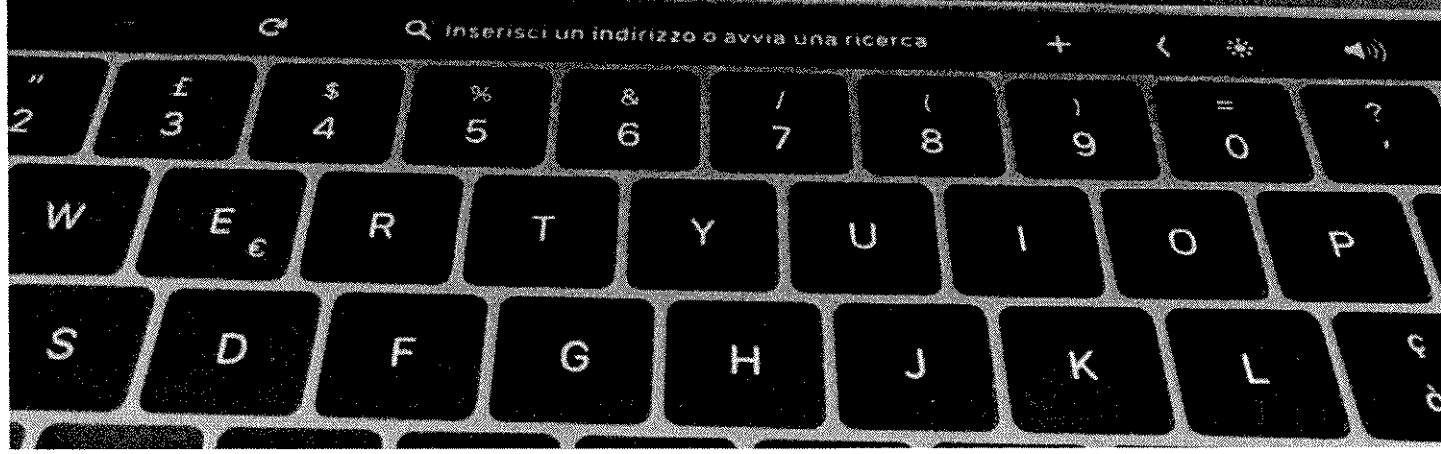
Zoom automatico

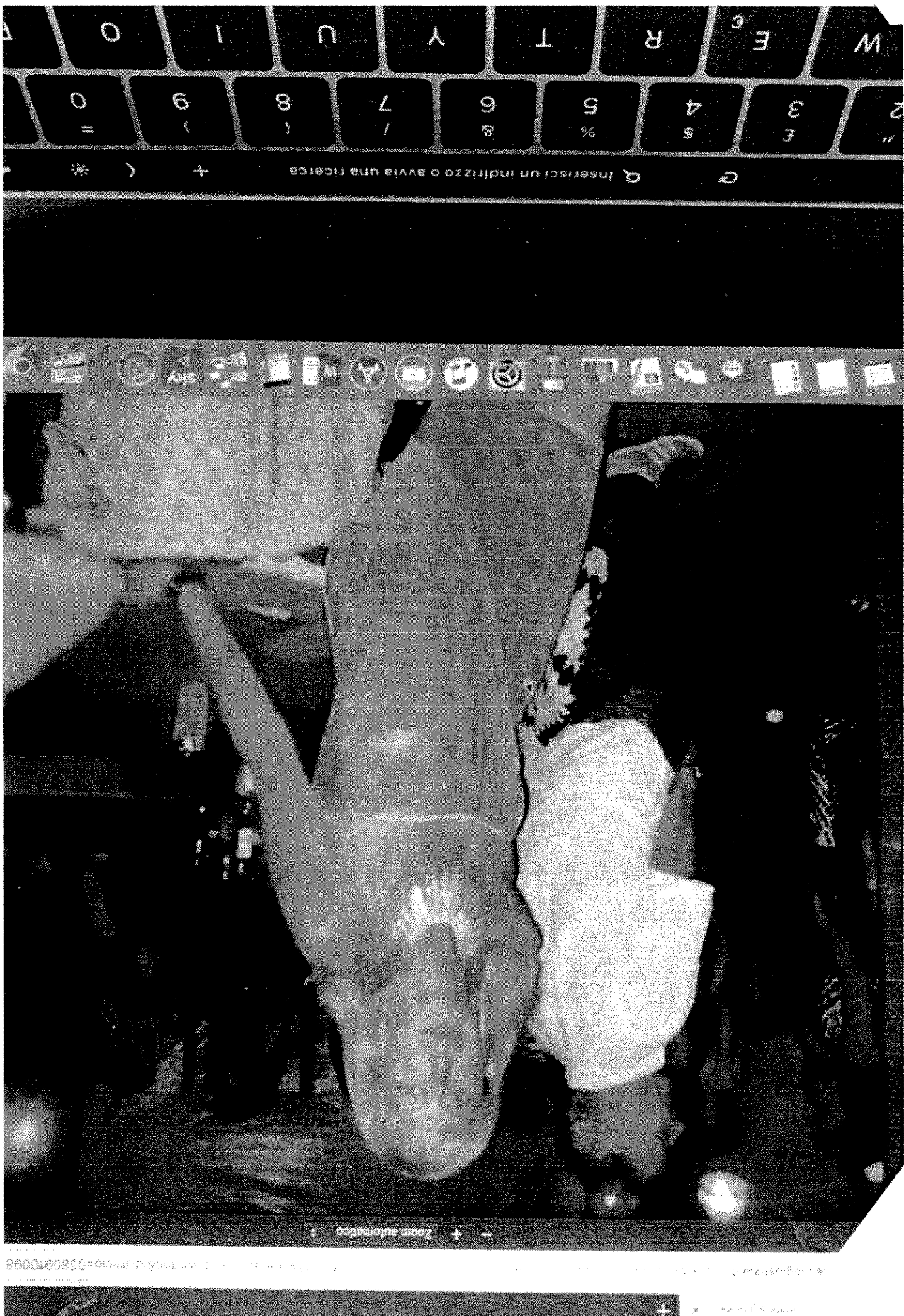


Inserisci un indirizzo o avvia una ricerca



Zoom automatico





TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

R.G. N 18539/21

G.U.: Dott. SACCO

Memorie 183, 6° comma, c.p.c.

III Termine

356 Per il Sig. **Alessio Ottaviani**, con l'avv. **Federica Roiter**;

-attore-

Contro

il Sig. **Federico Ottaviani**, con l'avv. **Micaela Pisacane**;

-convenuto-

*****□

All'udienza del 05.05.2021, l'Ill.mo Giudice adito assegnava alle parti i termini di legge ex art. 183, 6° comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 06 dicembre 2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Con le presenti note ex art. 183, 6° co., c.p.c., terzo termine, parte attrice, impugna e contesta nuovamente tutto quanto *ex adverso* prodotto, domandato, eccepito e dedotto, anche a verbale, poiché infondato in fatto ed in diritto e si riporta integralmente ai propri atti difensivi e alla documentazione prodotta, insistendo nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

Per quanto riguarda le memorie di controparte ex art. 183, 6° comma c.p.c. secondo termine, questa difesa, pur ritenendo totalmente inconferenti e fuorvianti le considerazioni, eccezioni e le richieste istruttorie del convenuto Ottaviani Federico, contesta specificamente quanto segue:

1. In primo luogo si ribadisce che la difesa di Federico Ottaviani non può essere considerata una difesa propria del convenuto, ma una difesa della Sig.ra Cinzia Pampaloni, la quale non è parte del presente giudizio, né potrebbe esserlo. Pertanto, si ribadisce, poiché nessuno può far valere in giudizio a nome proprio un diritto altrui ex art. 81 c.p.c., tutte le contestazioni, eccezioni, richieste e domande di controparte riferibili alla sig.ra Pampaloni Cinzia e quelle relative all'assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 alla stessa Pampaloni, non possono assolutamente essere valutate e prese in considerazione dall'Ill.mo Giudice adito. Ad ogni buon conto, pur ritenendo preminente l'esposta considerazione, per mero tuziorismo difensivo, si rappresenta che:



- a. La casa di piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma è stata assegnata alla Pampaloni, quale genitore collocatario dei figli minorenni e/o non ancora economicamente autosufficienti, con ordinanza presidenziale del 17/09/2007 (all. 1), con la quale si stabilisce: *"affidando il figlio minore Federico alla madre ... assegnano alla moglie la casa coniugale individuata nell'appartamento di P.zza dei Giureconsulti, 26.."*
- b. Nella sentenza dell'11/03/2013 (all. 2) viene, invece, solo confermata l'assegnazione della casa familiare in quanto *"i ragazzi benché maggiorenni non sono autonomi economicamente: non hanno mai lavorato e hanno intrapreso studi universitari"*.
- c. Le dette condizioni sono state poi modificate dal Tribunale di Roma, in quanto, con ordinanza n. 6955 del 12.3.2019, il Giudice Velletti (all. 3) dichiara *"i figli delle parti sono economicamente autonomi, Alessio dal 2014 e Federico da Dicembre 2018"* e per questi motivi *"revoca con decorrenza dal mese di Agosto 2018 l'assegno a carico del padre per il figlio Alessio e con decorrenza dal mese di dicembre 2018 l'assegno mensile per il figlio Federico nonché ogni altro contributo per i figli"*. Da tali statuizioni si può legittimamente evincere che l'assegnazione della casa coniugale è stata revocata, essendo venuti meno i presupposti sia per il mantenimento dei figli che quelli per dell'assegnazione della casa familiare, posta a tutela dei figli stessi e non del coniuge.
- d. In merito alla posizione del Sig. Franco Ottaviani (padre delle parti in causa ed ex coniuge della Pampaloni), si eccepisce che lo stesso non aveva nessun diritto o potere in merito alla casa coniugale, che, si ribadisce, è di proprietà dei propri figli e non certamente degli ex coniugi. In ogni caso, anche il Sig. Franco Ottaviani, nel corso del giudizio di divorzio *"addrizza il tiro"*, rendendosi probabilmente conto di aver proposto una domanda che non rientrava nelle sue facoltà e, pertanto, nelle sue memorie ex art. 183 primo termine c.p.c. del 04/02/2020, modifica le proprie conclusioni così come di seguito: *"Revocare l'assegnazione della casa coniugale di Roma Piazza dei Giureconsulti 26 di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla Sig.ra Pampaloni Cinzia, per quanto in narrativa"* (all. 4). Tale richiesta dell'Ottaviani Franco viene confermata nella sua comparsa conclusionale del 09/07/2019 (all. 5) dove lo stesso aderisce completamente all'accoglimento dell'atto di intervento autonomo effettuato da Alessio: *"si insiste nell'accoglimento dell'atto di intervento del Sig. Alessio Ottaviani e si ribadiscono congiuntamente parte delle rassegnate conclusioni quali: la revoca dell'assegnazione della casa coniugale sita in Roma alla Piazza dei Giureconsulti alla sig.ra Pampaloni Cinzia."*

Tale richiesta viene nuovamente ribadita dall'Ottaviani Franco nella sua comparsa conclusionale dove precisa, modificando le proprie conclusioni così come di seguito: *"nel merito: 1) revocare l'assegnazione della casa coniugale"*

di Roma Piazza dei Giureconsulti n. 26 di proprietà esclusiva dei figli Ottaviani Alessio e Federico, alla sig.ra Pampaloni Cinzia per quanto in narrativa". Anche la Pampaloni non ha mai richiesto la conferma dell'assegnazione della causa coniugale, in quanto è evidente che sono venuti meno tutti i presupposti di legge. Tra l'altro a nulla vale l'avvenuta trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma, in quanto la trascrizione del provvedimento de quo, oltre ad essere tardiva, in quanto avvenuta in data 18.05.2022, non è opponibile all'odierno attore per più ordini di ragioni:

- a. Il Sig. Ottaviani Alessio ha trascritto la domanda giudiziale di divisione giudiziale dell'immobile de quo in data 15.03.2021, quindi prima della trascrizione del provvedimento di assegnazione avvenuta il 18.05.22. "Come noto, nel regime anteriore alla novella legislativa introduttiva dell'articolo 155-quater c.c., la Corte di Cassazione ha statuito che ai sensi della L. n. 898 del 1970, articolo 6, comma 6, nel testo sostituito dalla L. n. 74 del 1987, articolo 11, applicabile anche in tema di separazione personale a mente dell'arresto della Corte Costituzionale 27 luglio 1989, n. 454, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo strutturalmente data certa, e' opponibile, ancorche' non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero - ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto - anche oltre i nove anni (Cass. Sez. U., 26/07/2002, n. 11096, e succ. conf.). (...) Successivamente, il quadro di riferimento e' mutato a seguito della riforma sull'affido condiviso; in particolare, l'articolo 155-quater c.c., e' disposizione in vigore dal 1 marzo 2006, seppure abrogata a far data dal 14 febbraio 2014, del Decreto Legislativo n. 154 del 2013, articoli 106 e 108, ma con traslazione testuale disposta dalla medesima legge all'articolo 337-sexies c.c."; in particolare, la novella in parola rileva nella fattispecie in esame, in cui l'assegnazione della casa coniugale e' stata pronunciata nel 2007; l'evocato articolo, dettato in materia di separazione personale, ha previsto, dunque, che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili ai terzi ai sensi dell'articolo 2643 c.c.; la previsione - applicabile anche all'assegnazione della casa coniugale disposta in sede di divorzio in adesione a Corte Cost. n. 454 del 1989 contiene una semplificazione, posto che la regola sull'opponibilita' non e' dettata dall'articolo 2643 c.c., bensì dall'articolo 2644 c.c.; deve desumersene che il legislatore ha per un verso voluto affermare la trascrivibilita' dell'assegnazione in parola come regola generale, e al contempo richiamare per implicito la correlata regola di risoluzione dei conflitti dettata dall'articolo 2644 c.c.; il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione, viene così risolto necessariamente in base al criterio della priorita' della trascrizione. La norma richiamata enuncia che l'assegnazione della casa

coniugale "in quanto trascritta, e' opponibile al terzo acquirente, ai sensi dell'articolo 1599 c.c."; (Cass. Civile 15 aprile 2022 n. 12387). Pertanto, sulla base del recente arresto giurisprudenziale, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, qualora non trascritto, non può essere opposto ai terzi che hanno provveduto a trascrivere prima il proprio titolo. Ad ogni buon conto, nel caso di specie, qualora volessimo applicare il precedente orientamento giurisprudenziale ante riforma, si può tranquillamente sostenere che il provvedimento di assegnazione della casa familiare alla Pampaloni, in quanto non trascritto, poteva essere opposto ai terzi - e quindi all'odierno attore - solamente per nove anni a partire dal provvedimento di assegnazione che è, per l'appunto, l'ordinanza presidenziale del 17.09.2007. Quindi a ben vedere sono oramai trascorsi ben quindici anni da tale provvedimento e pertanto l'assegnazione della casa familiare di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma non è più opponibile ai terzi e soprattutto non è opponibile al comproprietario Alessio Ottaviani.

- b. Il provvedimento di assegnazione della casa familiare è opponibile ai terzi al solo scopo di tutelare l'interesse dei figli (cfr. sent. n. 854 del 28 maggio 2020 Tribunale di Trani). Pertanto, nel momento in cui questi diventano maggiorenni ed autosufficienti da un punto di vista economico, come nel caso che ci occupa, il terzo può presentare richiesta di entrare in possesso dell'immobile per sopravvenuta inefficacia dell'assegnazione. D'altronde, lo stesso art. 337 sexies stabilisce espressamente che *"il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli"*, e non certamente dell'interesse della madre, Pampaloni Cinzia, la quale ha venduto in data 16.11.2020 l'unico suo bene immobile intascando la cospicua somma di € 325.000,00, facendola sparire, proprio prima della sentenza n. 18698/21, pubblicata il 30.11.2020, con la quale il Tribunale di Roma condannava la Pampaloni a restituire all'odierno attore la somma di € 107.000,00 oltre interessi e spese legali (all.ti 6 e 7).
2. Sempre per chiarezza e per spirito di verità, si rappresenta all'Ill.mo Giudice, anche se del tutto irrilevante ed ininfluyente ai fini del presente giudizio, che la Pampaloni è rientrata in casa solo perché questa è stata donata dal nonno ai nipoti ed è rientrata non per volere del Dott. Sergio Pampaloni, ma solo perché tutrice legale dei propri figli al tempo minorenni. Infatti, come ben si può leggere nella lettera del nonno Sergio Pampaloni, allegata dalla controparte, lo stesso ha dichiarato espressamente le sue volontà, contrarie a quelle oggi fatte valere dal convenuto Ottaviani (o dalla Pampaloni?): *"con questa mia voglio riassumere quello che ho deciso a suo tempo per voi che considero parte integrante della mia vita e che siete gli unici a volermi bene: ho stabilito che l'appartamento di Piazza dei Giureconsulti 26*

circa la nuda proprietà l'ho devoluta a voi due mentre per me mi sono riservato l'usufrutto e ciò terminerà con la mia morte". Quindi anche il nonno delle odierne parti in causa esplicitamente dichiara che l'usufrutto sarebbe terminato con la sua morte e spiega immediatamente dopo il perché, per la casa di Piazza dei Giureconsulti (diversamente da quella di Marina Velca dove donò la piena proprietà) si riservò l'usufrutto in quanto: *"Purtroppo ho dovuto riservarmi l'usufrutto perché anche io debbo vivere in una abitazione altrimenti avrei rischiato molto visto quello che è poi successo..."*. Lo stesso *de cuius*, infatti, rappresenta esplicitamente i motivi di quella donazione con riserva di usufrutto: *"per due volte sono stato esiliato"!!!*. Infatti, la Pampaloni Cinzia ha letteralmente cacciato dall'abitazione di Piazza dei Giureconsulti n. 26, dapprima il padre, Sergio Pampaloni, e da ultimo l'anziana madre, Santececchi Rita, sottoposta tra l'altro ad amministrazione di sostegno. Del resto la Pampaloni è ben consapevole della volontà di donazione dell'appartamento de quo da parte del proprio padre, tanto è vero che nella richiesta al Giudice Tutelare dell'anno 2001 (all.8) è lei stessa a richiedere autorizzazione per conto dei figli minori affermando: *"Che il nonno materno Sig. Sergio Pampaloni ha intenzione di donare ai propri unici nipoti Alessio e Federico i beni immobili di cui è attualmente proprietario a titolo di mera liberalità"*. Quindi, il nonno Sergio Pampaloni non ha mai voluto donare la casa alla figlia, ma l'ha donata agli amati nipoti per "tutarli" dalle cattive intenzioni dei genitori.

3. Infine, in merito al testamento del 2006, oltre ad essere totalmente irrilevante ed ininfluenza esso non è stato fatto impugnato nei termini né dalla Pampaloni né dai soggetti aventi un interesse; inoltre, si evidenzia che in esso non viene mai menzionata la casa di Piazza dei Giureconsulti n. 26, proprio perché la volontà del *de cuius* era proprio quella di volerla donare ai nipoti Alessio e Federico nel lontano 2001. Altrettanto evidente è che il sig. Sergio Pampaloni con tale testamento nomina suoi eredi due amici affermando: *"Quanto stabilito deriva dalla riconoscenza che devo a due miei amici per l'aiuto e la vicinanza dati in questi anni difficili"*. Infatti, il Dott. Sergio Pampaloni morirà solo e senza l'affetto dei suoi cari, come si evince dalla lettera in cui dice *"visto che per due volte sono stato esiliato, ho chiesto che è meglio vivere da soli, non ho ancora bisogno di certi controlli o tutori"*, e conclude la lettera affermando tristemente: *"Sono punito per aver fatto tutto ciò e non mi permettono mai di venire a trovarvi. Non importa quanto sarete maggiorenni potrete valutare, senza interferenze maligne, chi era vostro nonno e se vi ha voluto bene!"... "lascio a voi la valutazione degli atteggiamenti assunti dai vostri genitori"*.
4. Si sollevano, inoltre, dubbi anche sul precario stato di salute della Pampaloni
 → immortalata in diverse discoteche romane in compagnia mentre fuma e beve alcool (all.9).
5. Anche le considerazioni sul mantenimento della Pampaloni, che a suo dire sarebbe stato bloccato dall'odierno attore, a nulla rilevano ai fini del presente

giudizio; di contro, si evidenzia che la signora ha venduto la casa di Via Anzillotti Roma, intascando dalla vendita la cospicua somma di € 325.000,00 a novembre 2021; pertanto non può certamente affermarsi che la stessa sia una povera donna malata ed indigente.

6. In merito alla documentazione allegata da parte convenuta si contesta quanto segue:

- L'allegato 1 è del tutto irrilevante e non probante, essendo una produzione di valori dell'Agenzia delle Entrate non ufficiali; inoltre, vi è la necessità di un accertamento e di una valutazione oggettiva da effettuarsi da un CTU nominato dal Tribunale per una stima oggettiva e la determinazione del valore e dello stato dell'immobile per cui è causa. Inoltre il CTU dovrà verificare anche la possibile divisibilità del bene immobile oggetto di causa;
- L'allegato 3. Si contesta che nel documento in questione vi è una mera elencazione di nomi, importi tutti posti alla rinfusa e che non hanno alcun valore probatorio; inoltre tali documenti non presentano né data certa, né sottoscrizione e pertanto se ne contesta la produzione e l'utilizzabilità oltre che la loro attendibilità e rilevanza probatoria. Tra l'altro lo stesso Sergio Pampaloni, all'epoca dei fatti, affermò nella sua lettera, allegata da controparte: *"mi sono pervenuti elenco di sole spese false, pretenziose e immaginarie senza indicare le entrate da me ricevute e senza residuo a mio favore!"*. Questo a riprova della pretestuosità della richiesta di parte convenuta (o della Pampaloni?). Infatti si ribadisce che tali richieste non possono essere fatte valere dal Sig. Federico Ottaviani, in quanto, per sua espressa ammissione a lui non riferibili. In merito al testamento allegato del 13 settembre 2006 si è già argomentato sopra e soprattutto esso non è assolutamente rilevante nella presente causa.
- L'allegato 4 non è documentazione avente data certa e comprovante l'avvenuta sua presentazione al Comune. Ad ogni buon conto, tale documentazione porta la firma di Franco Ottaviani, padre delle parti in causa.
- Gli allegati 5 sono documenti non probanti: in particolare si depositano preventivi e promesse di ordine, peraltro a nome di Ottaviani Franco, prive di prova di avvenuto pagamento. Pertanto, si contesta la validità probatoria e l'ammissibilità anche di tali documenti, anche e soprattutto poiché gli stessi non sono riferibili al convenuto Ottaviani Federico e pertanto non sono prova di un diritto che lo stesso potrebbe far valere. Ad ogni buon conto, i predetti documenti dimostrano che, se delle spese vi sono state, queste sono state sostenute integralmente dal Sig. Franco Ottaviani e non certamente da Federico Ottaviani, ovvero dalla Sig.ra Cinzia Pampaloni (si ribadisce che sia Ottaviani Franco che Pampaloni Cinzia non sono comunque parte nel

presente giudizio). In ogni caso, si contesta nuovamente che la documentazione è risalente agli anni 2001 e 2002 e pertanto il presunto diritto di credito è oramai prescritto e pertanto non può essere preso in considerazione ai fini di una eventuale, e certamente infondata, richiesta di restituzione. Tra l'altro la stessa lettera del Dott. Sergio Pampaloni prova che gli eventuali lavori di ristrutturazione dell'appartamento de quo sono stati da lui interamente sostenuti. D'altronde, controparte crea volutamente confusione lì ove afferma che l'autorizzazione ai lavori "abusivi" è stata data da Franco Ottaviani - per allontanare da sè eventuali responsabilità risarcitorie e/o penali - ma poi richiede le spese che sono state sostenute, a suo dire, integralmente dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia. Quest'ultima, poi, avrebbe pagato di tasca propria l'ingente somma di € 192.000 per dei lavori abusivi, pur non essendo percettrice di alcun reddito, non avendo mai lavorato nella sua vita (sic!). Inoltre, controparte non riesce a spiegare come mai la Pampaloni, in qualità di madre esercente la potestà genitoriale sui figli allora minorenni, non abbia impedito opere presuntivamente abusive nell'appartamento de quo di proprietà dei figli e addirittura sostiene di averli pagati (sic!!!!). Infine, si ribadisce che non è stata fornita dal convenuto alcuna prova del pagamento dei detti lavori di ristrutturazione dell'appartamento e, in ogni caso, il presunto diritto di credito non può essere fatto valere dal convenuto Federico Ottaviani. Tra l'altro le opere che la Pampaloni sostiene di aver eseguito, essendo abusive, non hanno aumentato il valore dell'appartamento, ma lo avrebbero notevolmente ridotto, danneggiando entrambe le parti in causa, che dovranno sostenere ingenti spese per sanare le eventuali irregolarità poste in essere dai genitori.

- In merito all'allegato 6 di controparte si evidenzia la non rilevanza ai fini del presente giudizio, inoltre esso consiste in una rappresentazione fotografica che non consente di risalire né al luogo, né alla data in cui è stata scattata. Ciò che più rileva è che parte attrice non ha le chiavi dell'appartamento dal 2019, tanto è vero che ha dovuto fare molteplici richieste di restituzione alla controparte, ma tutte rimaste senza esito. Ad ogni buon conto, si ribadisce, la consegna delle chiavi dell'appartamento avrebbe dovuto seguire le regole del codice civile. Anche l'amministratore di sostegno della nonna Santececchi Rita, Avv. Chiara Borromeo, ha dovuto esperire una possessoria e una denuncia perché l'anziana signora era stata cacciata dalla propria abitazione (all 10)
- Si contesta fermamente anche l'allegato 7, in quanto non è documento probante, non presenta alcuna sottoscrizione né una data certa. Pertanto, esso, oltre ad essere del tutto irrilevante e inconferente, non è neanche probante,



poiché non si evince la paternità del documento, e soprattutto, in quanto non sottoscritto, non è idoneo a vincolare chicchessia.

7. Si rappresenta che la Sig.ra Pampaloni percepiva la somma di € 2.250,00 di mantenimento dal ex marito comprensiva delle spese di gestione della casa. Infatti, nella sentenza di separazione dei coniugi Ottaviani (allegata) il giudice evidenzia che *"la madre... si assume l'onore della gestione corrente della mensa e delle spese dell'immobile"*.
8. Del tutto inconferenti sono inoltre le affermazioni circa la proprietà delle somme portate sui libretti intestati ai figli della Pampaloni, considerato che oramai vi sono ben due sentenze passate in giudicato del Tribunale di Roma che hanno statuito sul punto e che hanno condannato la Pampaloni alla restituzione a favore dell'odierno attore della somma di € 107.000,00.
9. Inoltre, del tutto falsa è la seguente affermazione di controparte: *"il Sig. Franco (Ottaviani) lasciò oltre 10.000,00 euro tra bollette, tasse, IMU, ecc... inerenti sia alla casa di Piazza dei Giureconsulti, sia a quella di Via Anzillotti, sia alla villa di Marina Velka"*. Invero, il giudice Dott. Marcelli, nella sentenza n. 9784/2017 ha rigettato le domande della Pampaloni affermando: *"Le spese di cui si discute non sono state dimostrate....con riferimento agli immobili intestati ai figli, sui quali i genitori avevano l'usufrutto legale ed erano tenuti a sopportare le relative spese ed oneri ex art. 325 c.c., qualora avesse dimostrato di averle sostenute, mentre la donna si limita a chiedere la condanna della loro corresponsione al marito (essendo a ciò legittimati unicamente i creditori delle relative utenze o delle spese di amministrazione)" (all. 11).*
10. Non si comprende quale rilievo e valore probatorio ai fini del presente giudizio abbiano le affermazioni di controparte in merito a delle denunce penali che una madre (Pampaloni Cinzia) ha presentato infondatamente contro il proprio figlio (Alessio Ottaviani), se non quella di screditare nuovamente e immotivatamente l'odierno attore. Ed è per questo che in tale sede l'attore deposita il documento con il quale il PM ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale a carico dell'Ottaviani Alessio. (all.12). Tra l'altro, si specifica che, contrariamente a quanto sostenuto da controparte, il Sig. Ottaviani Alessio non è intenzionato ad incontrare la madre, senza la presenza di terze persone fidate, poiché la stessa trova sempre ogni pretesto per denunciarlo penalmente e, francamente, il figlio è demoralizzato e preoccupato da tali comportamenti che tutto sono fuorché comportamenti concilianti e materni. Inoltre, l'attore ha espressamente richiesto una proposta conciliativa scritta al procuratore di controparte – anche in via riservata tra avvocati – al fine di chiudere tutte le tristi vicende familiari senza un confronto personale e diretto che in più circostanze ha portato ad esacerbare ancora di più gli animi già accesi delle parti. Una volta sgombrato il tavolo da tutte le cause, allentate le tensioni tra tutte le parti, l'odierno attore sarà ben contento di riallacciare i rapporti con la propria madre ed il fratello.
11. Tutte le restanti dissertazioni sono davvero irrilevanti e inconferenti e per questo non si ritiene di doverle contestare puntualmente, soprattutto al fine di non tediare ulteriormente il giudice sulle gravi beghe familiari che nulla hanno a che fare con il presente giudizio di divisione immobiliare. Si specifica solamente che, anche la contestazione di controparte sulla "richiesta di legittima" da parte della madre Pampaloni e relativa alla eredità del

nonno materno, non ha assolutamente attinenza con il presente giudizio e soprattutto non è nella facoltà del convenuto Ottaviani Federico sollevarla e/o richiederla. Con tale eccezione, invece, si cerca artatamente di introdurre in tale sede una questione che deve essere fatta valere dalla Pampaloni stessa in un apposito giudizio. Quindi si sta cercando di ampliare in maniera del tutto illegittima il perimetro di tale giudizio, ricomprendendovi anche questioni già coperte dal giudicato. Ad ogni buon conto, considerato che il Sig. Sergio Pampaloni è deceduto nel 2006, si eccepisce che è prescritto ogni diritto della erede Cinzia Pampaloni riguardante le disposizioni effettuate dal *de cuius*. Tutte le eccezioni e deduzioni di controparte relative al denaro del *de cuius*, sono state già sollevate dalla Pampaloni in altri giudizi e sono state già risolte dal Tribunale di Roma con statuizioni, oramai definitive, a favore del Sig. Ottaviani Alessio. In ogni caso, anche qui non si comprende quale sia il diritto che il Federico Ottaviani (che si ricorda essere parte in causa) voglia far valere, in quanto nulla è a lui riferibile (sic!)

Infine:

- Ci si oppone alla richiesta di interrogatorio formale su fatti che nulla hanno a che fare con l'oggetto del presente giudizio e che sono del tutto inammissibili, inconferenti, irrilevanti. Ed in particolare: il capitolo 1) tende a far confessare fatti che nulla hanno a che fare con il giudizio *de quo*, riguardano la Pampaloni (parte non in causa) e un presunto diritto alla legittima che deve essere fatto valere dalla Pampaloni stessa in un apposito giudizio ed oramai è diritto prescritto; il capitolo 2) ha ad oggetto un fatto già accertato con sentenza del Tribunale di Roma, sentenza tra l'altro passata in giudicato e non può essere qui messo nuovamente in discussione. Tra l'altro anche questo capitolo è del tutto irrilevante, inconferente ed inammissibile. Il capitolo 3) è anch'esso del tutto irrilevante, inammissibile ed inconferente ed anche le circostanze in esso indicate sono state oggetto del giudizio oramai chiuso che vede la Pampaloni condannata alla restituzione della somma di € 107.000 a favore del figlio Alessio. Il capitolo 4) *idem*, non si comprende quale sia la sua finalità, se non una volontà perlustrativa di fatti riguardanti persone non in causa e che comunque riguardano fatti irrilevanti ai fini del presente giudizio. Pertanto, anche questo capitolo è inammissibile, irrilevante e inconferente; Sui capitoli 5, 6, 7 si ribadisce l'assoluta inammissibilità, irrilevanza ed inconferenza con l'oggetto del presente giudizio e soprattutto essi tendono a far dare giudizi e valutazioni tra l'altro assolutamente irrilevanti ai fini della decisione. Sul capitolo 8) anche questo è del tutto inammissibile, irrilevante e non attinente all'oggetto del presente giudizio. Inoltre, lo stesso è stato già contestato dall'attore come documento falso, non datato né sottoscritto dal Sig. Alessio Ottaviani e pertanto non è idoneo a manifestare la sua volontà.
- Sulla prova testimoniale:
i capitoli 9 e 10 sono del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio e soprattutto la richiesta prova testimoniale e il richiesto interrogatorio formale tendono solamente a dilazionare oltremodo i termini di conclusione del giudizio non apportando né la testimonianza richiesta né

l'interrogatorio formale dell'attore alcun elemento utile ai fini della decisione del presente giudizio di divisione immobiliare.

In via istruttoria, la presente difesa, insiste nuovamente affinché l'Ill.mo Giudice disponga una CTU volta alla valutazione dell'immobile di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma e alla verifica dell'eventuale divisibilità del bene oggetto di causa. Con spese a carico di entrambe le parti in causa.

In caso di riscontro di eventuali irregolarità tecnico-urbanistiche dell'immobile de quo, questa difesa chiede, sin da ora, concedersi termine per la regolarizzazione al fine di poter poi procedere allo scioglimento della comunione immobiliare. Con spese a carico di entrambi i comproprietari pro quota.

Si chiede sin da ora di essere ammessi a prova contraria a quella articolata dalla controparte.

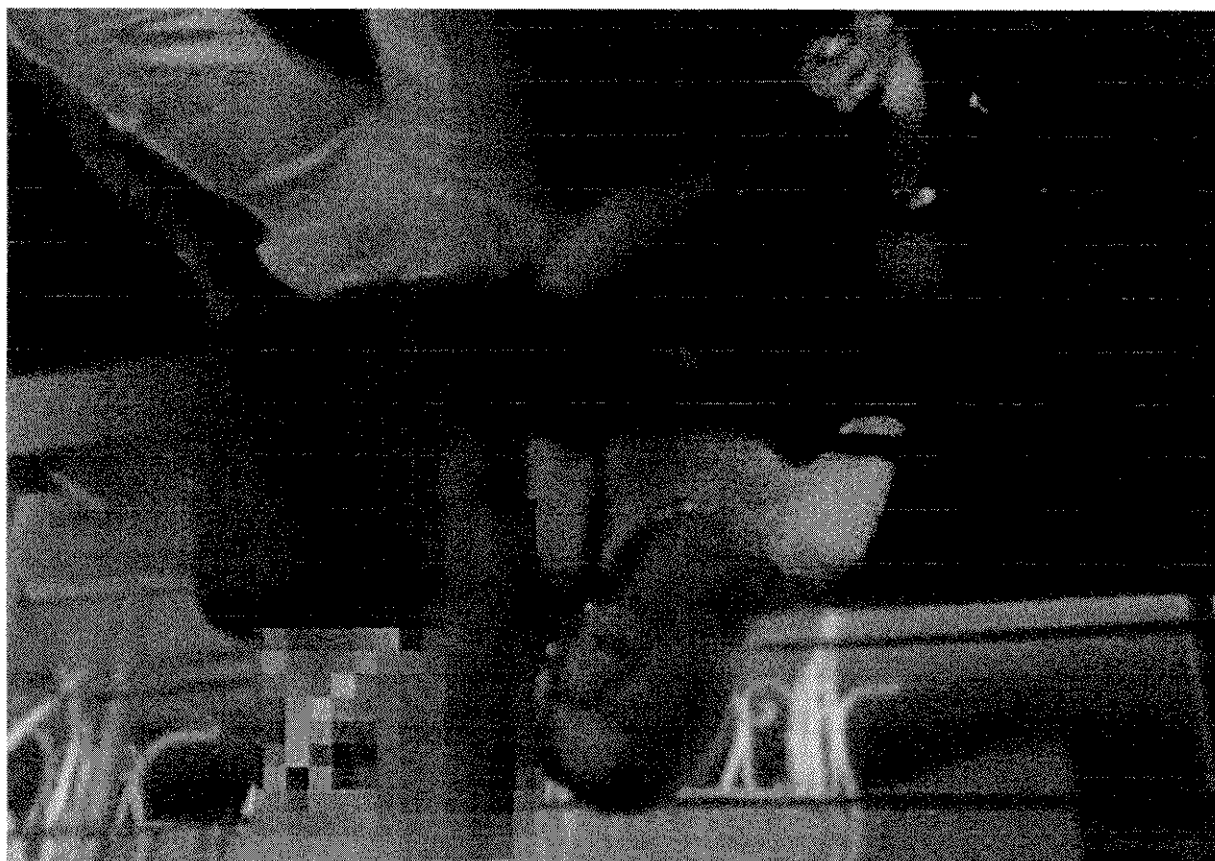
Si produce:

1. ordinanza presidenziale del 17/09/2007;
2. sentenza dell'11/03/2013;
3. ordinanza n. 6955 del 12.3.2019;
4. memorie ex art. 183 primo termine c.p.c. del 04/02/2020;
5. comparsa conclusionale del 09/07/2019;
6. Vendita casa Anzillotti Roma e assegni intestati Pampaloni;
7. Sentenza Tribunale di Roma n. 18698 del 21;
8. Istanza Giudice Tutelare Pampaloni per donazioni nonno;
9. Fotografie;
10. Possessoria e denuncia Santececchi;
11. Sentenza n. 9784/2017;
12. Archiviazioni Ottaviani Alessio;

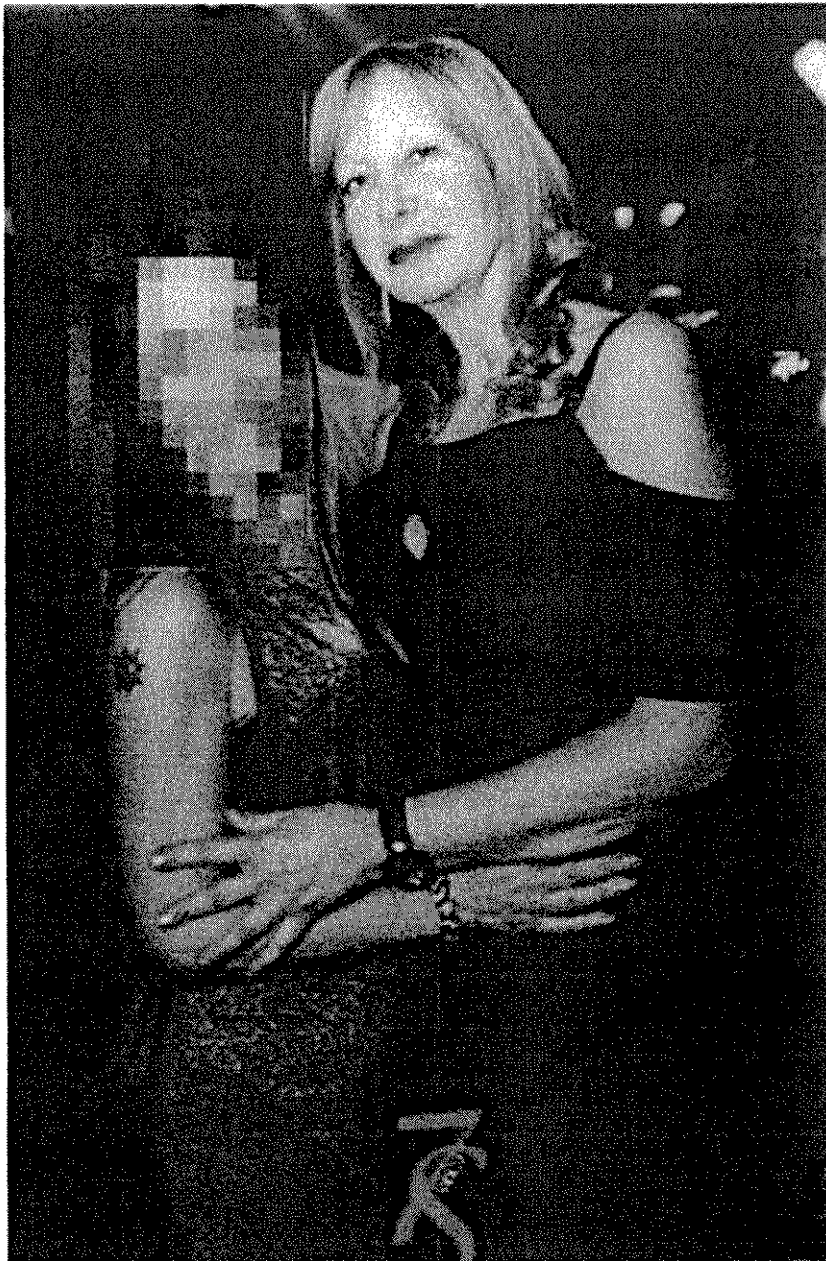
Tivoli, 23.06.2022

Avv. Federica Roiter







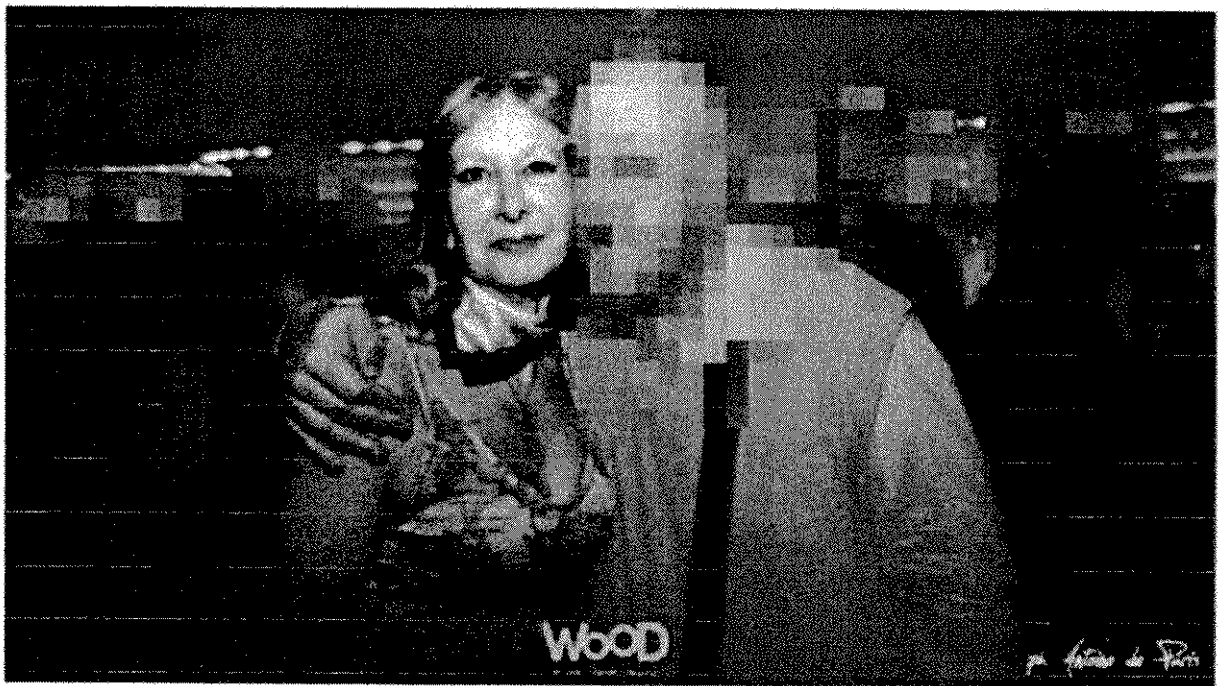












Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Tribunale civile di Milano

Sezione IX

R.G. n. 10439/24

G.U.: Cordova Maria Rita

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

Per il Sig. **Ottaviani Alessio**, nato a Roma il 27.06.1989 (C.F. TTVLSS89H27H501M), residente a Milano, Via Feltre n. 62, rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Roiter, del foro di Tivoli, (C.F. RTRFRC76A45H501H), con studio in Tivoli, Via di Villa Adriana n. 140 ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it, presso cui dichiara di voler ricevere anche le comunicazioni di cancelleria del presente procedimento, ovvero al numero di fax 0774530215, giusta procura rilasciata in calce alla presente comparsa di costituzione e risposta.

- Convenuto -

Contro

La Sig.ra **Pampaloni Cinzia**, rappresentata e difesa dall'Avv. Micaela Pisacane,

- Attrice -

Premesso che

Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 03.04.2024 e ricevuto dal convenuto in data 16.04.2024 (all. 31), la Sig.ra Pampaloni Cinzia conveniva il proprio figlio, Alessio Ottaviani, innanzi l'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia inaudita altera parte, vista l'urgenza e lo stato di bisogno della Pampaloni, stabilire a carico del Sig. Alessio Ottaviani in via d'urgenza assegno di mantenimento di euro 1000 o della diversa somma ritenuta di giustizia.

Accertare e dichiarare il convenuto, figlio dell'odierna attrice, tenuto a prestare gli alimenti in favore del proprio genitore Sig.ra Pampaloni Cinzia nella misura di € 1000 mensili ovvero nella diversa misura che il Giudice adito dovesse ritenere di giustizia;"

Assumeva parte attrice di essere affetta da gravi patologie che "le impedivano di compiere autonomamente atti della normale quotidianità", che il mantenimento percepito dall'ex coniuge, Franco Ottaviani, era stato ridotto da € 1.200 mensili ad € 775 mensili e che il figlio Federico Ottaviani si era sempre occupato di lei, mentre il figlio, Alessio Ottaviani, oggi convenuto, si era sempre disinteressato della madre e addirittura si sarebbe appropriato dei suoi denari. Pertanto, l'attrice affermava di versare in uno stato di bisogno, con conseguente obbligo dell'odierno comparente, nella sua qualità di figlio, di dover provvedere alla corresponsione degli alimenti alla madre ai sensi dell'art. 433 c.c..

Inoltre, assumeva l'attrice che il figlio Federico Ottaviani aveva ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo con il quale veniva ingiunto alla Pampaloni il pagamento della cospicua somma di € 268.000,00, somma nascente dal credito maturato dall'Ottaviani Federico a seguito di somme corrisposte alla madre sin dal lontano 2014 per il suo sostentamento; tale diritto di credito

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dell'Ottaviani Federico non era stato soddisfatto a causa dei pignoramenti effettuati dal convenuto Alessio Ottaviani sui conti della propria madre.

Si costituisce con il presente atto il Sig. Alessio Ottaviani, il quale contesta tutto quanto detto ed argomentato dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia nel proprio atto di citazione poiché totalmente infondato in fatto e in diritto per i seguenti

Motivi in fatto e in diritto

1) In primo luogo, questa difesa eccepisce l'inesistenza della procura.

Difatti, si rappresenta che parte attrice nel fascicolo telematico deposita una procura completamente generica, senza indicazione dell'oggetto per cui è stata conferita dall'attrice, mentre nell'atto di citazione notificato al convenuto viene allegata una procura completamente diversa da quella depositata nel fascicolo telematico del presente giudizio. Quest'ultima procura, poi, viene conferita dalla Sig.ra Pampaloni Cinzia, *"nella qualità di erede della defunta Santececchi Rita"*, e presenta il seguente oggetto: *"delego a rappresentarmi e difendermi nel procedimento di opposizione all'archiviazione, l'avvocato Micaela Pisacane (...)"*.

Quindi, è evidente che non sia stata conferita alcuna procura dall'attrice al proprio avvocato per instaurare il presente giudizio e, pertanto, risultando inesistente essa è insanabile ai sensi dell'art 182 c.p.c. (in tal senso Corte di Cass. Sez. Unite, sent. N. 37434 del 21.12.2022).

In subordine, si eccepisce la nullità della procura alle liti, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., essendovi incertezza nell'oggetto della procura e un evidente difetto di rappresentanza.

2) Il convenuto eccepisce, inoltre, la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per mancato rispetto dei termini a comparire. Infatti, l'atto di citazione è stato notificato al convenuto in data 16 aprile 2024 e l'udienza, fissata in citazione, è per il giorno 31.07.2024. Appare evidente che tra la data dell'avvenuta notifica dell'atto di citazione e quello dell'udienza fissata in citazione intercorre un termine inferiore a 120 giorni prescritto dall'art.163 bis c.p.c..

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., al fine di consentire all'odierno convenuto un legittimo esercizio del proprio diritto di difesa.

3) Questa difesa eccepisce altresì il difetto di legittimazione passiva del convenuto Ottaviani Alessio, atteso che il presente procedimento, avente ad oggetto l'accertamento di obblighi alimentari, doveva essere incardinato nei confronti dell'ex coniuge dell'attrice, Franco Ottaviani, essendo egli per primo tenuto a tale obbligo. Difatti, nel caso in cui il richiedente gli alimenti sia divorziato, come nel caso di specie, occorre coordinare le disposizioni ex art. 433 e ss. c.c. con l'art. 5, 6^a comma, della Legge 898/1970. Solo dopo aver chiamato in causa l'ex coniuge, l'alimentando potrà rivolgere richieste ai soggetti successivamente elencati nell'art. 433 c.c., vale a dire i figli (in tal senso Tribunale di Modena, sent. 7 gennaio 2021).

Nel nostro caso, l'attrice risulta essere divorziata dal coniuge, Franco Ottaviani, il quale è stato condannato dal Tribunale di Roma a corrispondere un assegno di mantenimento all'odierna attrice, Pampaloni Cinzia, di € 900,00, rivalutato lo scorso anno a € 1.044,84 (all. 1 pag.1), e da maggio 2024 sarà nuovamente rivalutato a € 1.053,20 (all.1 pag.2); quindi l'attrice gode di

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

un mantenimento più che dignitoso. Inoltre, si eccepisce che tra i due ex coniugi pende, dal 18.12.23, un giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, recante r.g. n. 6282/2023, Giudice relatore, Dott.ssa Rotunno Sofia, prima udienza di comparizione fissata per il 20.02.2025, instaurato a seguito di impugnazione da parte della Pampaloni della sentenza di divorzio del Tribunale di Roma, per la revisione dell'assegno di mantenimento - l'appellante domanda un assegno di mantenimento di € 3.000,00 - che era stato riconosciuto in primo grado all'attrice nei confronti dell'ex coniuge. Il detto appello è fondato sulle stesse doglianze e motivi avanzati nel presente giudizio.

Sul punto si eccepisce che l'art. 433 c.c., nell'indicare le persone tenute agli alimenti, ne stabilisce l'ordine relativo, la cui elencazione è tassativa e progressiva e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o affinità.

Pertanto, alla luce delle esposte considerazioni, essendo l'elencazione delle persone obbligate agli alimenti ex art. 433 c.c. tassativa, essendo in primis tenuto ad un obbligo alimentare l'ex coniuge, Franco Ottaviani, **risulta pacifico il difetto di legittimazione passiva del Sig. Ottaviani Alessio**. Pertanto, questa difesa insiste nella richiesta di estromissione dal presente giudizio dell'odierno convenuto.

- 4) Qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse fondate le sopra riportate eccezioni, questa difesa rappresenta che **vi è stata una lesione del contraddittorio**. Difatti, il presente procedimento doveva essere instaurato dalla Sig.ra Pampaloni nei confronti di entrambi i figli. Infatti, la causa per il riconoscimento degli obblighi alimentari rivolta nei confronti dei figli, prevede un litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., atteso che la decisione non può essere pronunciata che in confronto di entrambi i figli, essendo il rapporto sostanziale fatto valere dalla Pampaloni unico rispetto a più soggetti. Difatti, l'obbligo invocato dall'attrice, qualora esistente e dimostrato, non può che sorgere in capo ad entrambi i figli, parimenti tenuti nei confronti nel genitore che versa in uno stato di bisogno.

Invece, strumentalmente, la madre cita solamente il figlio Alessio, da anni bersaglio delle sue infondate cause civili (tutte perse) ed infamanti denunce penali (sempre archiviate) e non coinvolge mai il figlio Federico, il quale, negli anni, ha colluso con la madre facendo sparire l'intero patrimonio di quest'ultima, proprio al fine di far perdere la garanzia patrimoniale ai creditori della madre, tra cui vi è anche Alessio. Quest'ultimo, infatti, non riesce a trovare soddisfazione al proprio diritto di credito riconosciuto da sentenze e provvedimenti dei vari Tribunali che condannano la Pampaloni nei diversi giudizi che la vedono coinvolta.

Sul punto si fornisce come prova **l'esauritiva e puntuale relazione della CTU, Dott.ssa Sarnari (all. 11), incaricata dal Tribunale di Roma nel giudizio di divorzio contenzioso tra la Pampaloni e Ottaviani Franco, in cui si evidenzia che il Sig. Federico Ottaviani ha ricevuto dalla madre la cospicua e non giustificata somma di € 673.397,34.**

Pertanto, si chiede all'Ill.mo Giudice adito che, qualora non ritenga di dover estromettere l'odierno convenuto per i motivi di cui al punto 3) del presente atto, di ordinare all'attrice l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro figlio, Federico Ottaviani, ex art. 102 c.p.c.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- 5) Premesso preliminarmente quanto sopra, questa difesa rappresenta **nel merito** quanto segue. In primo luogo, **parte attrice non ha assolutamente dimostrato né il proprio stato di bisogno né ha provveduto a fornire prova certa delle sue reali ed effettive condizioni di salute.**

Sulle condizioni di salute si evidenzia che la Sig.ra Pampaloni, lungi dall'essere l'anziana signora con delle gravi patologie che addirittura le impedirebbero di *"compiere atti della normale quotidianità e necessita di totale supporto nel vestirsi, lavarsi, pulire casa, portare pesi ecc..."*, è una donna che passa la vita nei vari lussuosi locali di Roma in compagnia di vari amici e amanti, a bere, fumare e ballare, oltre a sperperare i propri soldi nei giochi d'azzardo, essendosi lei stessa dichiaratasi ludopatica (all. 2 foto attrice nei locali e nei viaggi e all. 3 certificato di ludopatia). Inoltre, si eccipisce che il suo migliore passatempo è proprio quello di rendere la vita impossibile al figlio Alessio, sobbissandolo di denunce penali (tutte archiviate) e di pretestuose e infondate cause civili (tutte perse con condanne alle spese in quanto palesemente pretestuose), oltre che di messaggi minatori (all. 4).

Risulta, dunque, davvero difficile pensare che la Pampaloni sia una donna in gravi difficoltà di salute e che a stento riesce a lavarsi e a camminare, quando invece si scatena nei locali vip di Roma ingioiellata e vestita con abiti e accessori di lusso (all. 2). Inoltre, nonostante le sue difficoltà motorie ed economiche ha comunque forze e disponibilità per presentare svariate denunce nei confronti del figlio e presenziare a tutti i giudizi, civili e penali, dalla medesima incardinati.

Difatti la Pampaloni non manca mai alle diverse e svariate udienze dei molteplici processi che la vedono coinvolta e addirittura si è recata a Milano per presenziare in ben tre udienze svolte presso questo Tribunale dinanzi alla Dott.ssa Scirpo (sez. V) (all. 32), oppure alle udienze svolte a Civitavecchia (all. 33).

Inoltre, in merito alla documentazione medica allegata, si evidenzia che la stessa documentazione è stata prodotta più volte dall'attrice;

Difatti, l'allegato 2 dell'attrice, di ben 80 pagine, è composto in realtà da documenti inseriti più volte, così come le fatture giustificative delle spese; forse la controparte crede, ingenuamente, di poter ingannare il giudice, facendo apparire cose diverse dalla realtà, tipo quella di effettuare due controlli l'anno con lo stesso medico (sic!). L'allegato, poi, presenta numerosi documenti non leggibili e allegati senza una sequenza logica.

Ed ancora, l'attrice utilizza referti medici risalenti ad oltre 20 anni fa, dove, tra l'altro, neanche viene confermata la patologia che dice di avere (es. pag. 32); difatti, in tale documento viene smentita l'affermazione della Pampaloni di avere *"un nodulo alla base del polmone destro che deve essere monitorato almeno due volte l'anno"*. Difatti, nel referto di TC torace, risalente al maggio 2004, viene precisato dai medici che *"il controllo a confronto con la precedente indagine tc del 5.03.04, non ha dimostrato modificazioni morfovolumetriche del piccolo nodulo parenchimatorso (diametro inderiore a 1 cm) a contorni regolari, localizzato in corrispondenza della base del polmone detro. Invariati i restanti referti"*.

Il nodulo parenchimatorso è una patologia benigna e molto diffusa tra i soggetti fumatori, come la stessa Pampaloni ammette di essere (cfr. certificazione pag. 34 in cui l'attrice dichiara di

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

fumare in media sette sigarette al giorno da 40 anni). Inoltre, l'attrice non è mai stata sottoposta ad alcuna terapia oncologica (radioterapia, chemioterapia ecc), tanto è vero che non ne fornisce alcuna prova. Sono quindi oltre 20 anni che l'attrice ha un piccolo nodulo benigno non trattato, ovviamente, con alcuna terapia oncologica.

Infine, si eccepisce che l'attrice spaccia come documenti medici e spese sostenute documenti che in realtà sono scritti di suo pugno senza alcun riferimento del nominativo del paziente ovvero il timbro del medico (pag. 29,30,33).

In altri documenti altera di suo pugno le certificazioni indicando i costi delle terapie e il numero delle stesse (pag. 10 e 11).

Infine, nel rappresentare che le fisioterapie e la rieducazione posturale sono servizi che eroga il Servizio Sanitario Nazionale, si eccepisce che l'attrice relativamente all'asma bronchiale allega solamente una e-mail con un preventivo richiesto ad una ditta, ma non produce né la prescrizione medica, né il pagamento degli importi ivi indicati.

Relativamente allo stato di bisogno, il convenuto rappresenta che la Pampaloni, nonostante le dichiarate difficoltà, stranamente incardina tutti i suoi giudizi senza mai presentare un'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (sic!), ma andiamo per ordine.

Questa difesa indica di seguito le varie cause pendenti tra le parti e i procedimenti penali scaturiti dalle diverse denunce querele presentate dalla Pampaloni:

- procedimento penale r.g. 35408/19. La sig.ra Pampaloni denuncia il figlio Alessio accusandolo di averle sottratto della corrispondenza che sarebbe servita al padre, Franco Ottaviani, per sottrarsi alle diverse procedure esecutive relative a debiti che quest'ultimo aveva nei confronti della Sig.ra Pampaloni, affermando che lo stesso abbia aperto un c/c presso la banca in cui lavora il figlio Alessio al solo fine di occultare il denaro di provenienza del padre, facendogli da prestanome. La Pampaloni era ben consapevole che questa accusa era falsa, in quanto, durante il procedimento di divorzio, l'ex marito aveva prodotto tutti gli estratti conto relativi al suddetto rapporto e che, su richiesta della Guardia di Finanza era già stato appurato che *"il conto intestato al signor Ottaviani Franco non ha mai effettuato alcuna operazione, restando quindi inattivo e con saldo zero"*. Da questa denuncia si aprì il procedimento r.g. 35408/19, dove il PM Santucci affermò che *"l'attività di indagine ha dato esito negato, non risultando alcun trasferimento di somme di denaro"* tra padre e figlio, e quindi *"rilevata l'infondatezza della notizia di reato... chiede che il giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento"* (all.5 pag. 3);
- procedimento penale r.g. GIP 6817/20: la sig.ra Pampaloni, non contenta, effettuava opposizione all'indicata richiesta di archiviazione, ma il Gip Dott.ssa Gerardi, convalidava l'archiviazione vista *"l'infondatezza della notizia di reato"*; (all. 5 pag. 1)
- procedimento penale r.g. 43887/19: ancora la sig.ra Pampaloni denunciava il figlio Alessio per falsa testimonianza ex art. 372 c.p. da cui è scaturito il procedimento n. 43887/19 e nuovamente il P.M. Santucci archiviava *"ritenuta pertanto l'infondatezza della notizia di reato... chiede che il Giudice per le indagini preliminari in sede voglia disporre l'archiviazione del procedimento"* (all.5 pag. 6);

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

- procedimento penale r.g. GIP 30385/22: la sig.ra Pampaloni, ancora non soddisfatta ha proposto richiesta di opposizione alla richiesta di archiviazione per falsa testimonianza, chiedendo che venisse addirittura sentito il Sig. Federico Ottaviani. Anche questa volta il Gip, Dott.ssa. Valeria Tomassini, disponeva, in data 29/03/2023, l'archiviazione di tale infondata opposizione proposta dalla Pampaloni dichiarandola inammissibile (all.5 pag. 11).

Per quanto riguarda le cause civili che la Pampaloni ha incardinato contro il figlio Alessio, si rappresenta che la stessa è sempre stata soccombente. Nonostante ciò, la Pampaloni non ha mai adempiuto spontaneamente alle statuizioni dei giudici, risultando ancora oggi insoddisfatte le pretese creditorie che il figlio Alessio ha nei confronti della madre e pari circa a complessivi € 143.486,40. Tale importo è orientativo poiché risultano pendenti altri procedimenti da cui sicuramente scaturiranno altre condanne e spese per la Pampaloni verso l'odierno convenuto.

Si riporta di seguito l'elenco dei procedimenti civili:

- RG 21836/2018 Tribunale di Roma, Giudice dott. Giovanni De Petra, conclusosi con Sentenza n.18698/2021, pubbl. il 30/11/2021, con cui la Pampaloni viene condannata al pagamento in favore di Ottaviani Alessio della somma di € 107.000,00, oltre interessi legali dalla domanda e spese legali; la sentenza de qua è passata in giudicato e seguiva atto di precetto per complessivi € 121.788,57 e ben due pignoramenti presso terzi, di cui infra (all. 6);

- RG 49457/2022, Tribunale di Milano, sez. V, Dott.ssa Scirpo, casa in cui la Pampaloni tenta di incardinare in diverso Foro, un surrrettizio appello della sentenza del Tribunale di Roma n.18698/202, sopra indicata, e richiede contestualmente anche un sequestro conservativo in corso di causa nei confronti del figlio Alessio. Per una maggiore comprensione della personalità dell'attrice, si evidenzia che all'udienza del 12 aprile 2023 la Pampaloni rinunciava alla richiesta di sequestro conservativo (all. 32) ed il Giudice disponeva non luogo a provvedere sulla istanza, ma poi la Pampaloni, a seguito di rinnovazione dell'atto di citazione che era stato dichiarato nullo dalla Dott.ssa Scirpo, riproponeva nuovamente la domanda di sequestro al quale aveva rinunciato. Pertanto, la Dott.ssa Scirpo, con ordinanza del 16/10/2023 ritenendo che *"Non vi è nemmeno l'apparenza del diritto alla restituzione invocata in forza di un asserito negozio fiduciario" ... "rigetta le domande di sequestro conservativo formulata da Cinzia Pampaloni e la condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 9782,00 oltre iva, cpa e spese generali a favore di Alessio Ottaviani"*, (all 7);

- RG 6566/2023 Tribunale di Roma, Giudice Dott. Chiara Aytano, relativo al procedimento di opposizione alla procedura di pignoramento presso terzi avviata da Alessio vs la Pampaloni; il Giudice ne dichiara l'improcedibilità e pertanto *"condanna Pampaloni Cinzia al pagamento delle spese di lite della presente fase in favore di Alessio Ottaviani che si liquidano in € 2850 oltre spese generale, iva e cpa come per legge"* (all. 8);

- RG 851/2021: Tribunale di Civitavecchia, Dott. Francesco Vigorito, relativo al procedimento di divisione immobiliare; nel presente giudizio la Pampaloni ha presentato, in data 24/05/2022, un infondatissimo atto di intervento volontario, richiedendo ad Alessio la somma € 33.096,88, per inesistenti e non provati lavori eseguiti nella casa oggetto di divisione e di proprietà dei due fratelli Ottaviani e della nonna Santececchi Rita. A seguito dell'udienza presso il Tribunale di

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Civitavecchia, in data 25.5.2022, viste le contestazioni sollevate dall'attore Ottaviani Alessio, la Pampaloni rinunciava al Giudizio e chiedeva lo stralcio del proprio intervento (all.9 pagg. 7-8). L'attore ha chiesto anche qui la condanna alle spese per soccombenza virtuale e si è in attesa della sentenza. (all.10)

- RG 3301/2022: Tribunale di Roma, Giudice Dott. Giulia Messina (ex Lauropoli) relativo a pignoramento presso terzi contro la Pampaloni, prossima udienza fissata per il 22/05/2024; in tale occasione la Pampaloni presenta opposizione all'esecuzione, anche in questo caso rigettata dal G.E. Si è in attesa della condanna alle spese (all. 34).

RG ulteriore causa su Milano con ancora rg da definire, dove la Pampaloni ha nuovamente fatto causa ad Alessio relativamente ad una polizza che la nonna gli aveva lasciato alla sua morte.

Pertanto, a ben vedere, la Sig.ra Pampaloni chiede gli alimenti poiché versa in uno stato di bisogno, ma ha le capacità economiche per affrontare le tantissime azioni legali intraprese contro il proprio figlio, compresa la presente.

D'altronde la CTU Sarnari, nella sua relazione prodotta in sede di divorzio, afferma che la Pampaloni ha disponibilità figurative per ben € 490.903,75 (all. 11 pagg. 101 e 109/110), pertanto non si potrà certamente considerare una persona che versa in uno stato di bisogno.

Inoltre, l'attrice è divenuta erede della madre, Santececchi Rita, ed è quindi entrata in possesso dei beni della de cuius, tra cui conti correnti e il 50% della proprietà della villa sita in un comprensorio residenziale sito in Tarquinia, Via degli Alvethna intestata (all. 35), circostanza che impedisce alla medesima di poter chiedere gli alimenti ai soggetti tenuti ai sensi dell'art. 433 c.c..

A ben vedere, l'unico che può vantare delle pretese creditorie, riconosciute da sentenze e provvedimenti vari di condanna della Pampaloni, è proprio l'odierno convenuto, il quale ancora non riesce a trovare soddisfazione poiché non è stato ancora pagato dalla Pampaloni.

La Pampaloni, infatti, elude la legge preconstituendo falsi obblighi di pagamento a favore del figlio Federico per drenare tutte le proprie risorse e rendersi dolosamente incapiente, al solo fine di sottrarsi ai provvedimenti di condanna che la riguardano.

Quindi, dopo essersi strumentalmente resa incapiente, oggi, la Pampaloni propone un'assurda e infondatissima causa di richiesta di obblighi alimentari nei confronti del solo figlio Alessio, il quale, **non solo vanta nei suoi confronti un credito di circa €143.486,40** (salvo altri credito in corso di accertamento), ma **ha altresì, sino ad oggi, concesso all'attrice il godimento dell'appartamento di sua proprietà** (all. 12) sito in Roma, Piazza dei Giureconsulti n. 26, unitamente al fratello Federico Ottaviani, che con lei a tutt'oggi convive, senza pretendere il versamento di un canone di locazione.

Inoltre, il convenuto si è altresì sobbarcato degli oneri condominiali e delle utenze insolute per un totale di € 4.353,87 a cui erano tenuti la madre e il fratello (all. 13).

Appare dunque evidente chi sia in realtà la povera anziana signora che non riesce ad attendere alle proprie esigenze di vita quotidiana e che non è più in grado di sostenere le ingenti spese mediche e di vita di cui, però, non offre alcuna prova valida e certa.

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Difatti, si eccepisce che il diritto agli alimenti è legato alla prova - che deve essere fornita da parte del richiedente - non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa tanto che ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.

Lo stato di bisogno, poi, va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo dispone, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto. Sicché deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali.

Sul punto si osserva quanto segue: l'attrice, come già riferito nel corpo del presente atto, si è nel tempo spogliata di tutti i propri beni in maniera del tutto strumentale e al solo fine di sottrarsi al pagamento dei propri debiti.

In particolare, poco prima della condanna della Pampaloni alla restituzione all'attore della complessiva somma di € 107.000,00 oltre spese legali - condanna avvenuta con sentenza del Tribunale di Roma n. 18698/2021, pubblicata il 30/11/2021 (all. 6) - quest'ultima, con atto di compravendita del 16 novembre 2021 (all. 14), disponeva del suo unico immobile sito in Roma, alla Via Anzillotti n.8/12, vendita dalla quale ha ricevuto la complessiva somma di € 325.000,00. Di questa ingente somma, non vi è più traccia già dal mese di dicembre 2021 sui conti correnti della Pampaloni. Tale circostanza è comprovata dalle verifiche effettuate dalla Guardia di Finanza nel giudizio di divorzio della Pampaloni.

Nonostante la pendenza del giudizio che la vedeva parte convenuta nel procedimento dinanzi al Tribunale di Roma, Giudice De Petra, la Pampaloni Cinzia, senza alcuna motivazione, si affrettava a vendere l'unico suo cespite immobiliare e faceva sparire tutto il prezzo della vendita.

L'attrice, poi, effettuava altre disposizioni del proprio ingente patrimonio senza alcuna motivazione e/o giustificazione a favore del figlio Federico Ottaviani, il quale ha ricevuto dalla Pampaloni Cinzia le seguenti somme, evidentemente in maniera preordinata a ledere le pretese dei propri creditori:

- a) In data 23.06.2017 due assegni di € 87.371,00 per un totale di €174.742,00 (all.15 pag.3);
- b) In virtù di una delega all'incasso effettuata dalla Pampaloni a Federico Ottaviani in data 19/10/2018 nel procedimento esecutivo r.g. n. 23376/2017, Ottaviani Federico ha incassato le seguenti somme: - € 6.237,58 il 4/01/2019, - € 13.932,46 il 16/11/2018, - € 4.418,47 il 25/10/2018, - € 4.526,83 il 15/11/2018- per un totale di **€29.115,34** (all.15 pagg.39-45).
- c) In data 27/09/2019 viene liquidata alla Pampaloni una polizza di € 42.747,21 e, in data 1/10/2019, la stessa ha trasferito con bonifico a Federico Ottaviani la complessiva somma di € 42.700. (all. 15 pagg. 5-15)

Avv. Federica Roiter

Via di Villa Adriana n. 140

00019 Tivoli (RM)

Tel./fax 0774530215

e-mail: studioroiter@gmail.com

pec: federica.roiter@pecavvocattivoli.it

- d) N.2 assegni di 33.000€ e 37.000€ emessi dalla Pampaloni e incassati da Federico rispettivamente in data 24.10.2019 e 13.02.2020 su c/c ex UBI n.1019 (all.15 pagg. 35-36);
e) In data 12/07/2022 trasferisce a Federico assegni circolari per 237.000€ (all. 15 pagg. 37-55);
f) Nel periodo 2018-2019, la Pampaloni preleva più volte sul suo cc BPM nr 783 un totale di € 49.840, versati contestualmente sul c/c INTESA nr 1000/10330 intestato a Federico Ottaviani.

Tali fondi vengono ascritti dal CTU nelle disponibilità figurative della Pampaloni, "Con riferimento ai versamenti per contanti nel 2018 e 2019 sul conto 1000/10330 di Intesa San Paolo, intestato al sig. Federico Ottaviani (sig.ra Pampaloni delegata), per € 49.840,00 il CTP ritiene debbano iscriversi esclusivamente alla sig.ra Pampaloni a titolo di "redditi figurativi", atteso che il sig. Federico Ottaviani ha iniziato a conseguire redditi solo da dicembre 2018." (All.11 pag.85)

Il CTU ha inoltrato richiesta all'Istituto di credito di dare riscontro circa l'esecutore materiale dei versamenti, a seguito di tale richiesta l'istituto ha riscontrato che **i versamenti sul conto di Federico sono stati effettuati proprio dalla Pampaloni, avvalorando pertanto che vi siano stati ingiustificati trasferimenti dalla Pampaloni al figlio Federico.** (all. 15 pagg. 24-34)!

Si specifica che la prima sentenza del Tribunale di Roma n. 9784/2017, che riconosceva al Sig. Ottaviani Alessio la somma di € 107.000,00, è stata pubblicata il 17.05.2017 (all.9).

Pertanto, entrambe le parti erano perfettamente a conoscenza del credito vantato dall'odierno convenuto.

Inoltre, l'attrice, dopo aver scientemente e dolosamente venduto e liquidato tutti i suoi beni immobiliari, ha provveduto a trasferire tutte le sue risorse economiche e patrimoniali a favore del figlio Federico, come ampiamente dimostrato dalla perizia redatta dalla CTU, dott.ssa Sarnari (all. 11), **dalla quale risulta che la Pampaloni dal 2018 fino al 2022 ha trasferito la cospicua somma di € 673.397,34 al figlio Federico senza una vera causa o giustificazione.**

Risulta palese che molti di questi trasferimenti sono stati effettuati dalla Pampaloni proprio nel periodo successivo al sorgere del diritto di credito di Alessio Ottaviani nei suoi confronti.

Oltre tale cifra, poi, vi è da considerare l'ulteriore somma di € 237.000,00, portata da diversi assegni circolari, che la Pampaloni ha consegnato in garanzia al figlio Federico Ottaviani mediante un fittizio accordo transattivo che è stato raggiunto tra i due a seguito dell'emissione di un decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma, richiamato anche nell'atto di citazione, emesso a favore di Federico e stranamente non opposto dalla madre (all. 15).

Per maggior chiarezza espositiva, e per una maggiore comprensione sia delle vicende familiari che della strumentalità del presente giudizio, questa difesa evidenzia quanto segue: **il decreto ingiuntivo n. 28533/2022 del 06.06.2022 che il Sig. Ottaviani Federico ha ottenuto nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia, è del tutto strumentale e costruito ad arte al solo e precipuo fine di eludere il doveroso pagamento del credito vantato dal Sig. Ottaviani Alessio nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia, così come risulta dai seguenti fatti incontrovertibili e provati.**

- a) il credito vantato dal sig. Ottaviani Alessio nei confronti della Pampaloni e per il quale si sta procedendo in via esecutiva è stato riconosciuto dapprima con sentenza del Tribunale di Roma n.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

9784/2017 e successivamente con sentenza n. 18698/2021, emessa dal Tribunale di Roma in data 29.11.2021 e pubblicata il 30.11.2021, notificata al procuratore costituito della Sig.ra Pampaloni Cinzia e Ottaviani Alessio, Avv. Micaela Pisacane, in data 13.12.2021 (all.17), sentenza non impugnata e passata in giudicato;

b) prima della notificazione della sentenza de qua al procuratore costituito della Sig.ra Pampaloni e del Sig. Ottaviani Federico, la scrivente difesa scriveva una pec alla collega Pisacane in data 01.12.2021 (all.18) con la quale chiedeva se vi fossero intenzioni di spontanea esecuzione della sentenza da parte della Pampaloni. La detta comunicazione veniva riscontrata dalla collega Pisacane in data 02.12.2021 con comunicazione pec (all.18) del seguente tenore: *"Ti rappresento che la Sig.ra Pampaloni, senza riconoscimento alcuno delle ragioni altrui e dunque con riserva di appello, ma al solo fine di evitare una esecuzione darà spontanea esecuzione alla sentenza"*. Successivamente, in data 07.12.2021, sempre la collega Pisacane, comunicava via pec (all.18) *"Ti chiedo scusa con grande umiltà e dispiacere, in quanto io ho equivocato la volontà della mia assistita quando l'ho ascoltata per telefono. La stessa infatti intende procedere ad appello con richiesta di sospensiva e quindi l'appello sarà iscritto entro inizio settimana prossima. A questo punto la stessa mi ha chiarito che ove la sospensiva verrà respinta allora procederà al pagamento, ove accolta si attenderà l'esito dell'appello. Ti chiedo dunque di soprassedere dall'iniziare con una procedura esecutiva ed attendere l'esito del giudizio inhibitorio, come del resto previsto dalle norme di buona condotta e deontologiche"*.

c) Pertanto, il Sig. Ottaviani, solamente all'esito di tale comunicazione, in data 13.12.2021, procedeva alla notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve per l'appello (all. 17) e, dopo aver atteso il passaggio in giudicato della sentenza de qua, procedeva alla notificazione nei confronti della Pampaloni dell'atto di precetto in data 13.01.2022. Il PPT è stato notificato alla debitrice Pampaloni e al terzo Ottaviani Federico rispettivamente in data 09.02.2022 e 07.02.2022 (all.19).

d) In data 25.02.2022 il terzo, Federico Ottaviani, figlio della Pampaloni e con la medesima convivente, dichiarava *"di non essere debitore nei confronti della Sig.ra Pampaloni Cinzia anzi di essere creditore della stessa"* (all. 20).

e) In data 18.03.2022 il creditore effettuava un pignoramento mobiliare presso l'appartamento in cui vive la Sig.ra Pampaloni unitamente al figlio Federico Ottaviani, il quale risultava incapiente (all. 21). La debitrice, chiamata a rendere la dichiarazione ex art. 492 c.p.c. su ulteriori beni utili da pignorare, in data 01.04.2022 così dichiara *"non possiedo altri beni pignorabili oltre quelli già pignorati il 18 marzo 2022"*. (all. 22). Pertanto, la Pampaloni, dolosamente ha sottaciuto l'esistenza degli assegni circolari alla medesima intestati e ancora non incassati alla data della sua dichiarazione all'ufficiale giudiziario (gli assegni circolari, infatti, sono datati 23-24 novembre 2021 – 18 gennaio 2022). In data 12.07.2022 i predetti titoli venivano consegnati al figlio della Pampaloni, Ottaviani Federico, a garanzia di un suo inesistente credito nei confronti della madre.

f) Nel frattempo, la Pampaloni, nonostante il provvedimento emesso dell'Ill.mo G.E. all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione esperito dalla stessa debitrice, con il quale si consentiva il pignoramento del suo mantenimento nella misura eccedente la somma di € 702,15 (provvedimento del 24.06.2022 all. 23), provvedeva a spostare artatamente l'accredito del proprio mantenimento non

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

consentendo più al Banco BPM di poter trattenere le somme pignorate (all. 1), il tutto sempre a danno dell'odierno creditore.

Inoltre dalla CTU della dott.ssa Sarnani, effettuata nel giudizio di divorzio che era pendente presso il Tribunale di Roma r.g. n. 49913 / 2018 – parti: Ottaviani Franco/Pampaloni Cinzia, (all. 11), risulta che la Pampaloni è titolare di **disponibilità figurative di ben € 490.903,75 che la medesima ha occultato, dichiarando il falso e sostenendo di non possedere beni aggredibili, per poi invece trasferire tutti i suoi averi a Federico Ottaviani, come è dimostrato dalla stessa CTU.**

Pertanto è evidente che la Sig.ra Pampaloni Cinzia ha commesso l'illecito penale di cui all'art. 388 c.p..

A riprova di quanto sopra esposto, ossia della strumentale e dolosa preordinazione della Pampaloni e del figlio Federico di far sparire il patrimonio dell'odierna attrice, vi è la non trascurabile circostanza che l'avv.to Pisacane Micaela ha assunto il mandato difensivo di Federico Ottaviani sia nel giudizio definito con la sentenza n. 18698/2021 del Tribunale di Roma, che ha visto vincitore il Sig. Ottaviani Alessio, sia nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Civitavecchia e distinto al r.g. n. 851/2021 (all. 25) e quello pendente presso il Tribunale di Roma recante r.g. n. 18539/2021 (all. 26). Successivamente, dopo la notifica del PPT, il Sig. Federico Ottaviani si fa assistere dall'avv.to Elisabetta Piccioli per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo contro la propria madre, ricorso che è stato depositato in data 04.05.2022 e il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in data 06.06.2022.

Inoltre la Pisacane è l'avvocato sia della Pampaloni che di Federico in questi procedimenti:

- **Tribunale di Roma RG 3301/2022 Dott.ssa Messina, dove la Pampaloni riveste il ruolo di debitore e Federico il ruolo di terzo pignorato in totale conflitto di interessi!** (all. 28)
- **Tribunale di Roma RG 33923/2021 Dott.ssa Gagliardi, dove la Pampaloni riveste il ruolo di attore secondario intervenuto a seguito del decesso della madre e Federico di Convenuto principale richiedendo in tale sede la condanna della nonna/madre per oltre € 37.000. E la Pampaloni inspiegabilmente aderisce alla richiesta del figlio, riconoscendosi anche qui debitrice di tali somme!**
- **Tribunale di Civitavecchia RG 851/2021 Dott. Vigorito (all.22) procedimento di divisione immobiliare dove la Pampaloni riveste il ruolo di attore secondario intervenuto a seguito del decesso della madre e Federico di Convenuto principale dove lo stesso richiede la condanna della nonna/madre per oltre € 121.000. E la Pampaloni inspiegabilmente aderisce alla richiesta del figlio (sic!).**
- **Tribunale di Roma RG 21836/2018 Dott. De Petra (all.6) dove rappresentava sia la Pampaloni in qualità di convenuta (e poi condannata), sia Federico come litisconsorte necessario!**

Gli assegni circolari della Pampaloni sono stati tutti consegnati a Federico Ottaviani in data 12.07.2022 (all. 16 pagg. 20 e seguenti). Nella transazione relativa al predetto decreto ingiuntivo (tra l'altro l'atto di transazione non ha data certa) la Pampaloni è stata assistita dall'avvocato Pisacane, che era al contempo legale di Ottaviani Federico in altri procedimenti.

Alcune osservazioni vanno fatte in merito al detto decreto ingiuntivo: in primo luogo, il terzo, Federico Ottaviani, alla data della sua dichiarazione del 25.02.2022 non vantava ancora un titolo fondante il proprio diritto di credito nei confronti della Pampaloni e pertanto ha dichiarato il falso.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Difatti, il terzo può eventualmente eccepire l'estinzione del credito vantato dal debitore esecutato nei propri confronti, ma le eccezioni devono riguardare fatti aventi data certa antecedenti alla notifica del pignoramento.

Inoltre, se leggiamo il ricorso per decreto ingiuntivo e la motivazione del decreto ingiuntivo stesso, possiamo notare che nel ricorso si fa riferimento a imprecisate spese che Ottaviani Federico avrebbe sostenuto per la madre nel lungo arco temporale che va dal 2000 al 2021; in particolare, risulterebbe che già all'età di sette anni il piccolo Federico abbia mantenuto la madre, che percepiva però un assegno di mantenimento dal proprio ex coniuge di € 2.300,00 al mese e non pagava alcun mutuo o canone di locazione. Infatti, il giudice del monitorio, dall'esame sommario della documentazione, ha potuto emettere un decreto ingiuntivo solamente perché "è stato prodotto dal ricorrente un riconoscimento della controparte, poiché la documentazione relativa ad altri importi, limitandosi ad attestare un pagamento del ricorrente, non dà certezza dell'obbligazione restitutoria in capo alla controparte". Pertanto, il provvedimento monitorio si basa univocamente sul riconoscimento del debito da parte della Pampaloni, documento realizzato ad arte per l'emissione di un decreto ingiuntivo atto a giustificare il trasferimento di così ingenti somme di denaro a favore di Federico Ottaviani e poter impedire ad Alessio Ottaviani, che vanta un credito fondato su una sentenza del 30.11.2021 passata in giudicato, di poter soddisfare il proprio credito.

E' evidente che tutti questi espedienti, realizzati successivamente alla emissione della sentenza del Tribunale di Roma del 2017, sono tutti preordinati a sottrarre il patrimonio della Pampaloni alla garanzia dell'unico creditore certo e vero, ossia Alessio Ottaviani, ma di fatto sono somme di denaro ancora nella piena e completa disponibilità dell'odierna attrice.

Possiamo ancora notare come la Pampaloni, potendo esperire un'opposizione al predetto decreto ingiuntivo, si sia invece solamente limitata a trovare un accordo transattivo sicuramente per lei non soddisfacente e vantaggioso. Infatti, la Pampaloni avrebbe potuto eccepire la prescrizione di tutto o parte del credito vantato da Federico Ottaviani, oppure avrebbe potuto avanzare le pretese creditorie contestate a Federico e Alessio Ottaviani con raccomandata a/r del 28.03.2022 con la quale richiedeva la restituzione della cospicua somma di € 192.716,88, relativa alle opere di ristrutturazione della casa di Piazza dei Giureconsulti n. 26 Roma (all.27). Stranamente, la Pampaloni ha rinunciato a far valere nei confronti del figlio Federico Ottaviani tale pretesa, nonostante il Sig. Federico Ottaviani si sia dichiarato debitore nei confronti della propria madre nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma recante r.g. n 18539/2021, giudice dott. Sacco. Anche qui, si evidenzia come le parti (sia la Pampaloni che Federico Ottaviani) utilizzano le prove fittizie e le loro dichiarazioni in modo del tutto strumentale al giudizio in cui vengono prodotte, senza attribuire ad esse una certa oggettività probatoria, con buona offesa dell'intelligenza del giudicante. Infatti, la dichiarazione con la quale Federico Ottaviani si dichiara debitore della madre, resa nel giudizio di divisione immobiliare pendente presso il Tribunale di Roma (all. 36), è assolutamente incontrovertibile.

A tutto questo si aggiunga che la Pampaloni, nelle sue svariate cause contro il figlio Alessio, allega un contratto (all. 24) dal quale risulta che la stessa si obbliga a corrispondere al figlio Federico per le sue presunte assistenze alla madre, la cospicua somma di € 1.000,00 mensili e la riconosce addirittura

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

dal lontano aprile 2014 (in realtà Federico è sempre assente da casa perché lavora come capotreno in Trenitalia con contratto pieno e a tempo indeterminato).

Quindi, la situazione risulta davvero paradossale, atteso che da un lato la Pampaloni eroga al figlio Federico una somma ingente di € 1.000 al mese per inesistenti assistenze materiali e fisiche (tra l'altro non provate e senza alcuna motivazione), dall'altro lo stesso importo lo richiede a titolo di alimenti all'altro figlio: delle due l'una, o sono entrambi obbligati oppure nessuno.

Tra l'altro, questa difesa, nel riservarsi una più puntuale contestazione alla documentazione di spesa allegata dalla controparte, rappresenta che non vi è alcuna ricevuta della TARI, non sono state allegate le ricevute dello psicologo (che è servizio reso dal SSN), non ha collaboratori domestici, come dalla stessa dichiarato nelle sue cause, non ci sono le ricevute dell'oncologo, né dell'abbonamento metrebuss, nessuna fattura delle infiltrazioni al ginocchio, né della visita ortopedica e della fisioterapia, né vi sono prescrizioni mediche in merito a tali e tante prestazioni. Si ricorda, ad ogni modo, che l'esenzione 048 indicata dalla Pampaloni, dà diritto ad una molteplicità di prestazioni sanitarie a carico del SSN. Tale esenzione neanche deriva dal famoso nodulino benigno al polmone, ma da una cisti asportata dal cui esame istologico non è stato rilevato alcunché in quanto risulta "Margini di resezione chirurgica esenti da neoplasia" (all. 2 Pampaloni pag. 47).

La spesa per la piscina, poi, non è assolutamente dovuta in quanto l'abbonamento è per attività sportiva dilettantistica e non per idrochinesiterapia.

Ad ogni buon conto, relativamente a tutte le spese di casa e di gestione della stessa, si eccepisce che le stesse sono di pertinenza del Sig. Federico Ottaviani che vive nello stesso appartamento con la madre.

Per quanto riguarda lo scambio dei messaggi tra i fratelli Ottaviani, allegato dalla Pampaloni come stralcio, se ne contesta recisamente il contenuto in quanto nulla provano. Infatti tali messaggi potrebbero essere stati estrapolati da un contesto che nulla prova sulle presunte ripartizione delle spese e sugli obblighi dell'odierno convenuto.

Il contenuto è stato alterato e si riporta di seguito lo scambio integrale (all.29):

15/12/17, 10:10 - alessio ottaviani1: ti posso chiedere se mi rimandi solo il foglio del prof Vetta? Che si vede un po' troppo sfocato. Il Consorzio invece è da dividere per 2 quella cifra giusto?

15/12/17, 10:15 - Federico: Io ho pagato altre spese qui a Roma, dato che nonna non ha dato nulla anche questo mese. Quando vieni poi facciamo i conteggi, ora voglio stare tranquillo

15/12/17, 10:17 - alessio ottaviani1: ok io pago metà intanto. Mi rimandi quel foglio quando puoi pls

Pertanto, è chiarissimo che Alessio, nella conversazione con il fratello Federico, si riferisca al pagamento del Consorzio di Tarquinia, dove possiede il 25% della proprietà della villa indicata, e giammai ad altre spese.

Infine, si precisa che il mantenimento della Pampaloni non è mai stato pignorato, poiché la stessa cambia continuamente istituto di credito dove far accreditare dal datore di lavoro del marito il mantenimento da quest'ultimo dovuto.

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Appare pertanto evidente il pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie di Ottaviani Alessio dagli atti posti in essere dalla Pampaloni in combutta con l'atro figlio, Ottaviani Federico, atti che possono essere oggetto di revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.

-Quindi non si può parlare di stato di bisogno della Pampaloni poiché la stessa può contare su un ingente patrimonio, pari a complessivi € 673,397,34 trasferito senza alcun motivo al figlio Federico, ma che risulta essere ancora di fatto di proprietà dell'attrice che ne può disporre liberamente.

Gli atti di disposizione a favore del Sig. Federico Ottaviani da parte della Pampaloni non hanno in alcun modo uno scopo satisfattorio, atteso che lo stesso Federico Ottaviani si è addirittura dichiarato debitore della Sig.ra Pampaloni della somma di € 192.000,00. Tali atti dispositivi- ritenuti dalla scrivente difesa fraudolenti -, possono al più essere inquadrati quali atti di liberalità della Pampaloni, ma comunque rientrano in atti dannosi per le ragioni creditorie dell'odierno attore.

Quindi volendo ritenere tali atti come mere liberalità della Pampaloni nei confronti di Federico Ottaviani, si eccepisce, per quanto possa interessare al presente giudizio, che ai sensi dell'art. 437 c.c. il donatario è tenuto, con precedenza su ogni altro obbligato, a prestare gli alimenti al donante.

Qualora non volessimo dare una connotazione liberale ai citati atti di disposizione della Pampaloni, appare altrettanto evidente che il Sig. Federico Ottaviani fosse a conoscenza della situazione debitoria della madre (con cui convive da sempre) e della situazione creditoria del fratello (in quanto il medesimo è stato parte in tutti i giudizi, ivi compreso quello in cui il Sig. Alessio Ottaviani risulta vittorioso nei confronti della madre) e ciò nonostante si sia determinato a ricevere le tanto ingenti somme dalla debitrice, rendendosi "complice" del depauperamento del patrimonio della madre ai danni del fratello creditore e con suo ingiustificato arricchimento ai danni della propria madre.

Tutto ciò premesso, il Sig. Alessio Ottaviani, come sopra rappresentato e difeso, contesta tutto quanto ex adverso prodotto, eccepito e domandato, in quanto infondato in fatto e in diritto e si costituisce nel presente giudizio per ivi sentire accogliere le seguenti

Conclusioni

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- **In via preliminare:**

- A) accertare e dichiarare l'inesistenza o la nullità della procura di parte attrice;
- B) dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per il mancato rispetto dei termini a comparire e provvedere alla fissazione di una nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c.;
- C) accertare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto, per i motivi di cui in premessa, e provvedere all'estromissione del Sig. Ottaviani dal presente giudizio;
- D) accertare l'avvenuta lesione del contraddittorio ed ordinare alla Sig.ra Pampaloni di provvedere alla sua integrazione estendendo il presente giudizio nei confronti del Sig. Franco Ottaviani e Federico Ottaviani;

- **Nel merito:**

- E) rigettare tutte le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto e non provate;

Avv. Federica Roiter
Via di Villa Adriana n. 140
00019 Tivoli (RM)
Tel./fax 0774530215
e-mail: studioroiter@gmail.com
pec: federica.roiter@pecavvocatitivoli.it

Con riserva di integrare la presente domanda e di proporre eventuali domande riconvenzionali nei confronti dell'attrice e nei confronti dei terzi chiamati in causa, una volta fissata la nuova udienza di comparizione nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c..

Condannare in ogni caso l'attrice al pagamento delle spese legali della presente procedura, comprese le spese generali, IVA e CPA, come per legge, oltre al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.

Parte convenuta, senza accettazione dell'inversione dell'onere probatorio, allega la documentazione indicata in narrativa.

Con riserva di ulteriormente argomentare, domandare, provare e produrre anche all'esito delle difese delle controparti nel rispetto dei termini di legge.

Tivoli, 21.04.2024

Avv. Federica Roiter

DEPOSITATO ATTO COMPARSA COSTITUZIONE DA
PARTE DI AVV ROITER

Data

22/05/2024

arrow ~~down~~ ~~up~~

Documento principale:

Tipo Atto di parte in corso di
atto: causa

Autore:

ROITER FEDERICA (RTRFRC76A45H501H)

Data deposito:

21/05/2024

Ottaviani_Comparsa_cost_alimenti.pdf.p7m
(411054 bytes)



Allegati:

16_Decreto_ingiuntivo_accordo_e_copie_assegni_e_pec.pdf
(2994583 bytes)



23_provedimento_Lauropoli_24.6.2022.pdf
(217935 bytes)



24_contratto_di_assistenza.pdf (89242 bytes)



19_OTTAVIANI_ATTO_PPT_notificato.pdf (2811778
bytes)



20_dichiarazione_Federico_Ottaviani.pdf (78671
bytes)



18_scambio_pec_avv_Roiter_avv_Pisacane.pdf
(242795 bytes)



10_istanza_di_rinuncia.pdf (161134 bytes)



17_pec_notifica_sentenza_del_13.12.21.pdf (373768
bytes)



5_Archiviazioni_GIP_e_PM_denunce_Pampaloni.pdf
(3224839 bytes)



12_visura_appartamento_Roma.pdf (7747 bytes)



14_vendita_Anzillotti.pdf (662985 bytes)



10_Ottaviani_Pampaloni_memoria_civitavecchia.pdf
(87091 bytes)



3_Certificato_Ludopatia.pdf (1536893 bytes)



9_sentenza_n_9784_2017.pdf (282666 bytes)



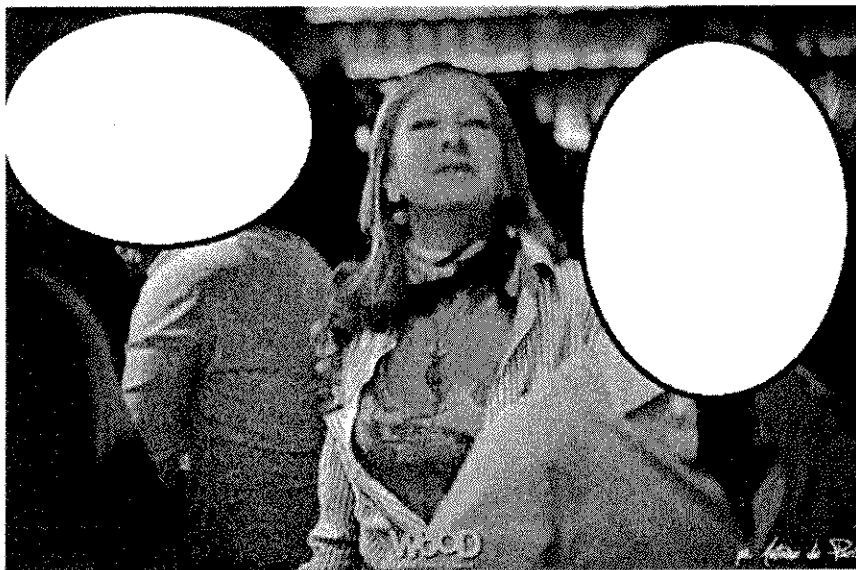
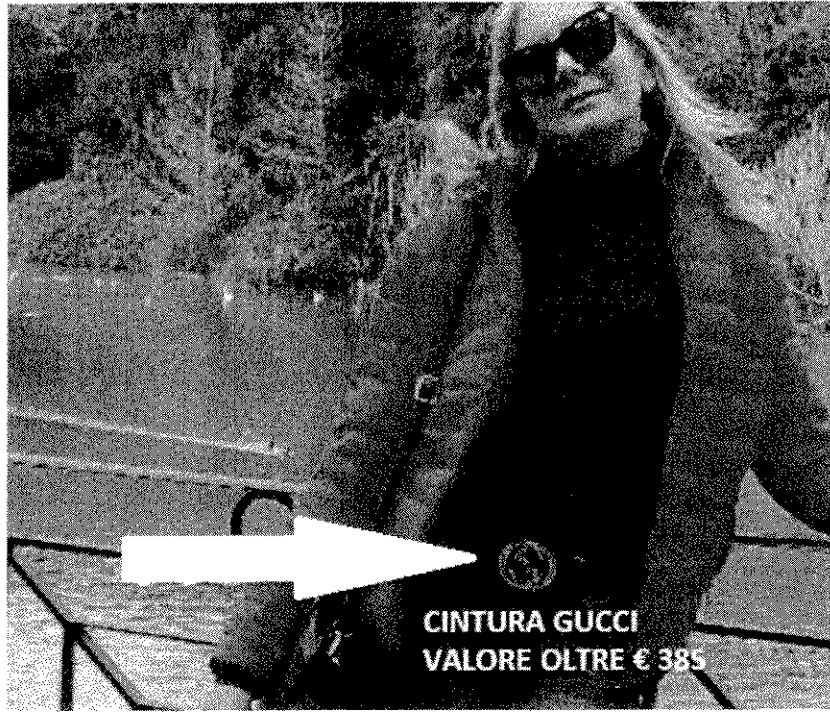
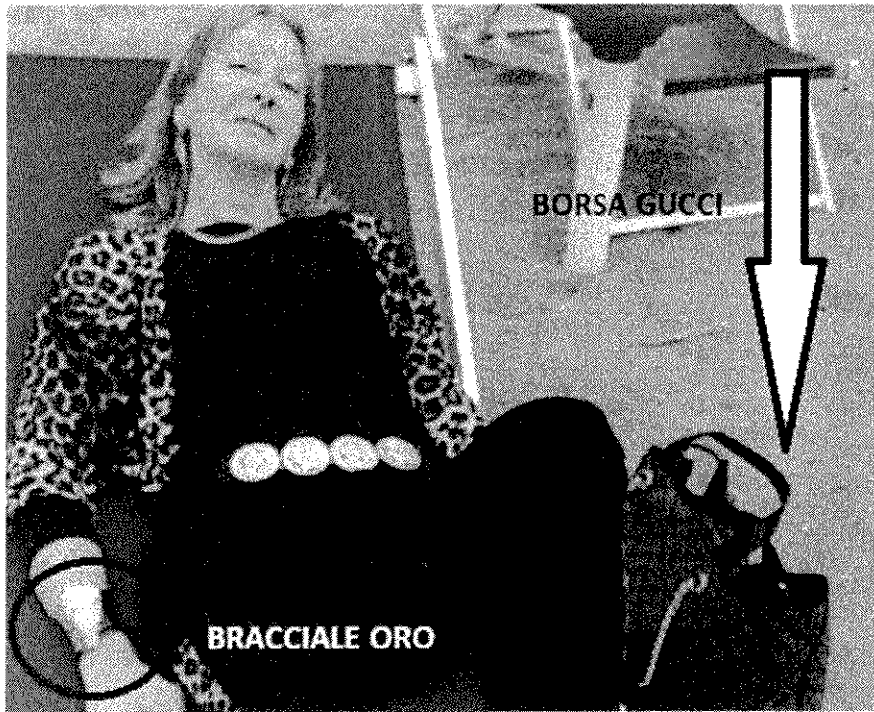
10_INTERVENTO_VOLONTARIO.pdf (261694 bytes)



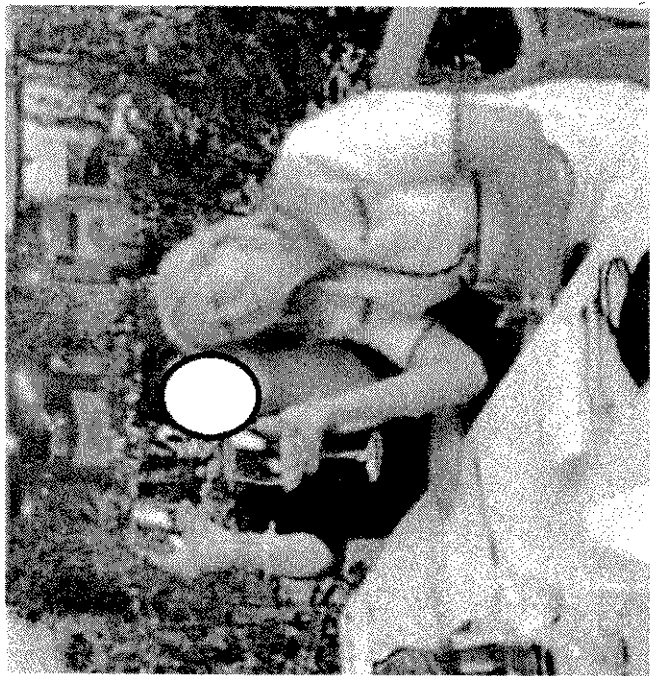
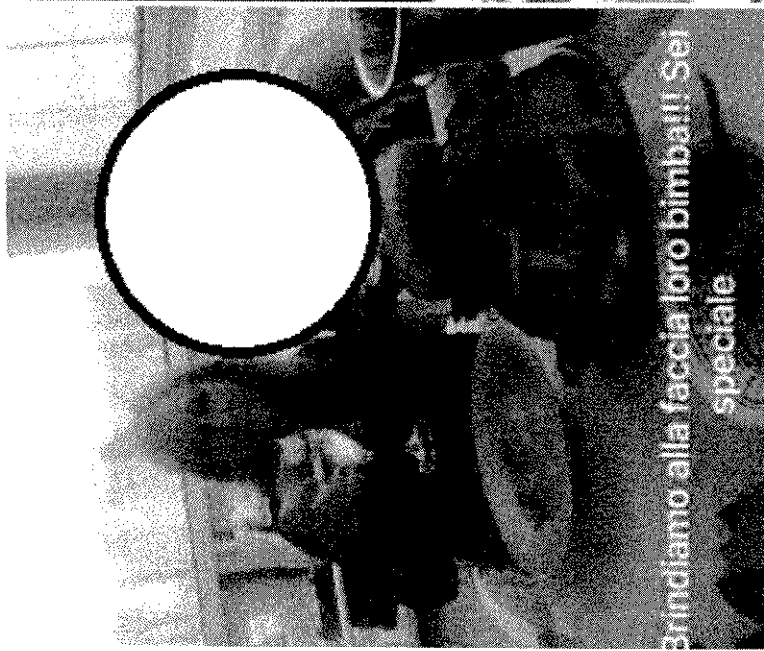
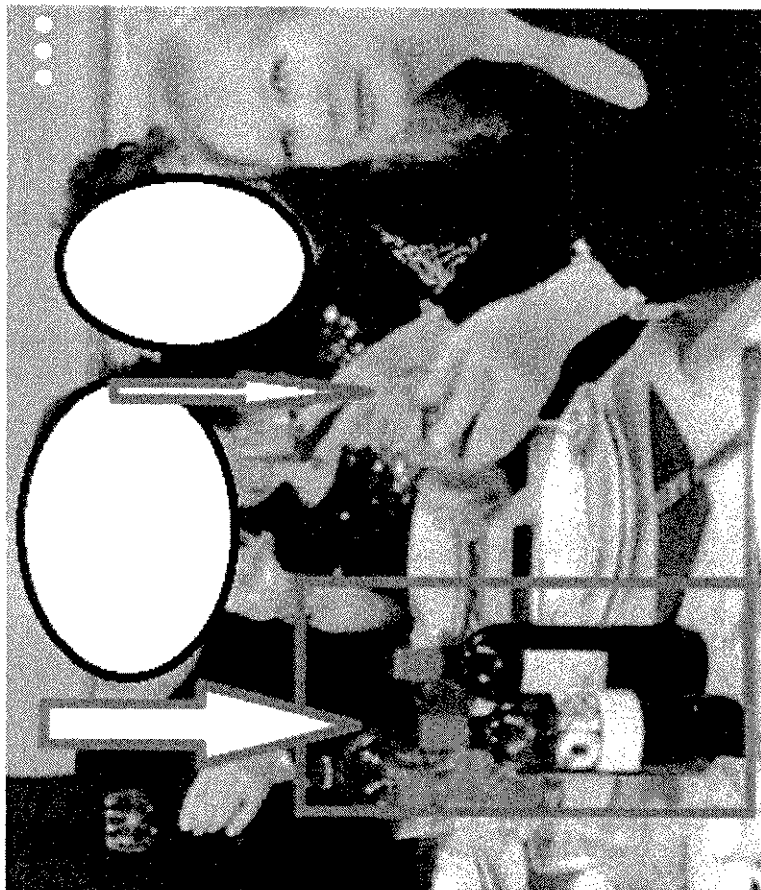
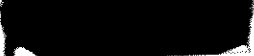
2_foto_Pampaloni.pdf (529348 bytes)

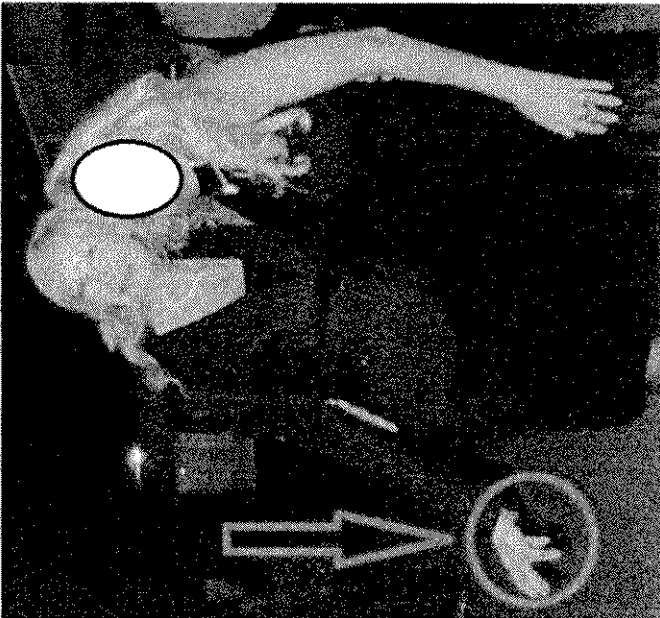


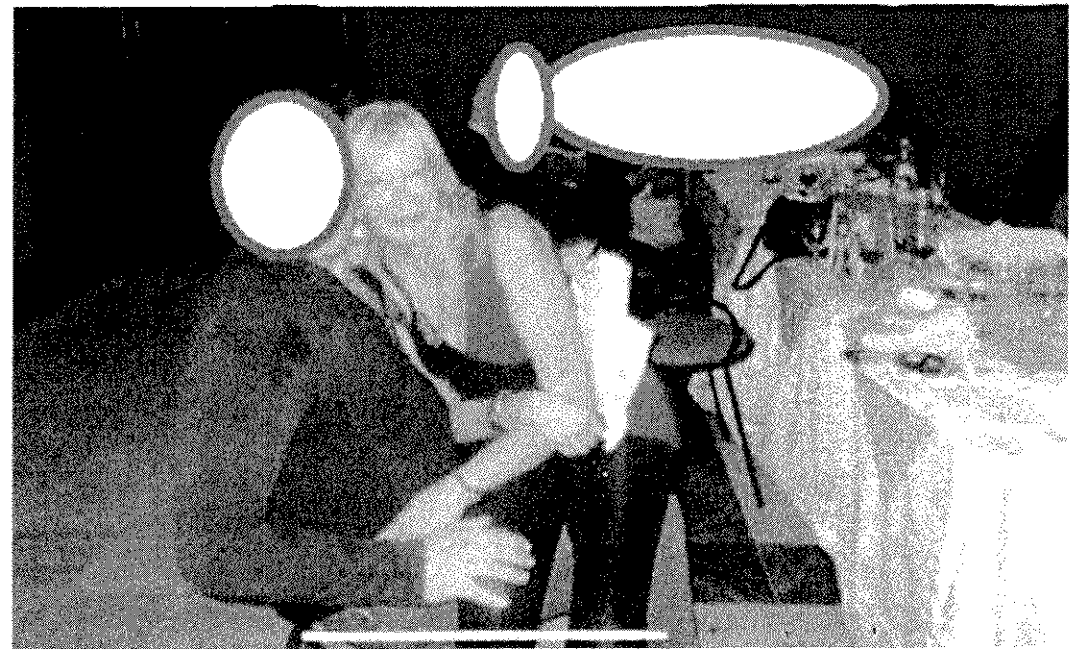
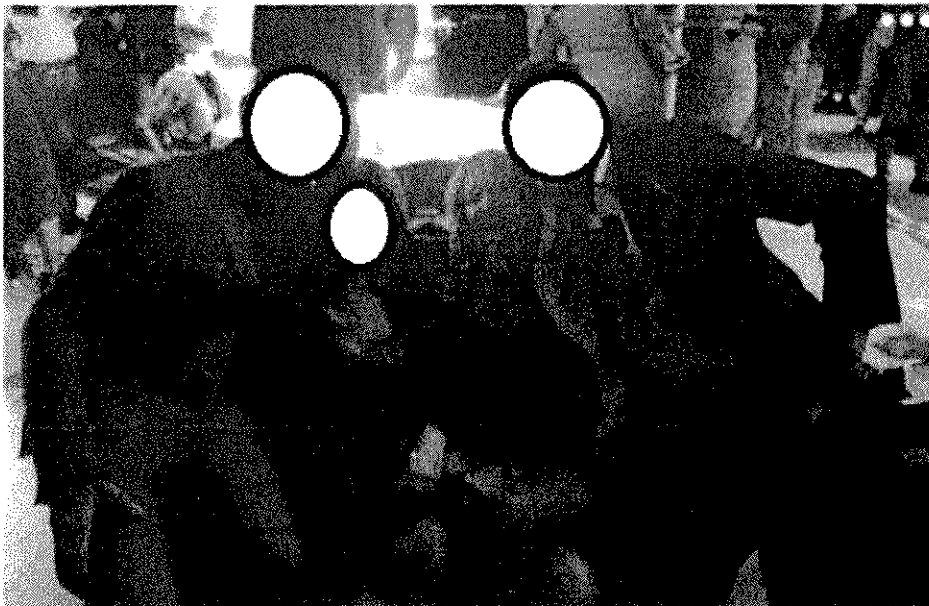
7_rigetto_sequestro_Dott.ssa_Scirpo.pdf (126240 bytes)	
8_ordinanza_Aytano.pdf (92530 bytes)	
1_assegno_mantenimento_e_rivalutazioni.pdf (159033 bytes)	
4_messaggi_minacce.pdf (76505 bytes)	
6_sentenza_de_petra.pdf (258453 bytes)	
procura_Ottaviani_.pdf,p7m (168733 bytes)	
15_trasferimento_fondi_a_Federico.pdf (7031771 bytes)	
31_citazione_Pampaloni_con_notifichepdf.pdf (1101021 bytes)	
36_ammissione_debito_Federico_Ottaviani.pdf (619002 bytes)	
32.prima_udienza_milano.pdf (68083 bytes)	
32_seconda_udienza_milano.pdf (64176 bytes)	
32_udienza_sequestro_Milano.pdf (65492 bytes)	
33_udienza_Civitavecchia.pdf (156293 bytes)	
34_inammissibilita_opp_g.e_Lauripoli.pdf (224886 bytes)	
35_pampaloni_accettazione_con_beneficio_di_inventario.pdf (114288 bytes)	
13_spese_condominiali_e_bollette_insolute.pdf (5678693 bytes)	
22_dichiarazione_ex_art_492_Pampaloni.pdf (810339 bytes)	
27_raccomandata_e_riconoscimento_debito_lavori_ristrutturazione_Federico.pdf (387653 bytes)	
28_Lauropoli_unico_avvocato.pdf (215022 bytes)	
29_chat_con_Federico_integrale.pdf (273295 bytes)	
30_Costituzione_Pampaloni_Civitavecchia_stesso_avvocato.pdf (213369 bytes)	
21_pignoramento_mobiliare_incapiente.pdf (2613842 bytes)	
25_Costituzione_Federico_Civitavecchia.pdf (211561 bytes)	











Avv. Micaela Pisacane - PSC MCL76D41I838H

Lungotevere dei Mellini 44 – 00193 Roma

Tel. 06.90274262

Pec: micaelapisacane@ordineavvocatiroma.org

TRIBUNALE ORDINARIO

DI MILANO

R.G.N 10439/2024 - G.I. dott. Cordova Maria Rita– sez. VIII

Memoria ex art. 171-ter c.p.c. (n.1)

PER: - Cinzia Pampaloni

Contro

Ottaviani Alessio

- Convenuto

PREMESSO CHE

Con le presenti note si assolve all'ordine del Giudice e si impugna e contesta tutto quanto ex adverso reso, richiesto e dedotto nelle due comparse costitutive depositate da controparte che sono totalmente destituite di fondamento per quanto si dirà. In particolare:

1) CIRCA LA PROCURA

Quanto alla procura e alla sua insanabilità con richiamo delle Sezioni Unite n. 37434 del 21.12.2022 la controparte usa in modo distorto il disposto di tale sentenza che, contrariamente a quanto ex adverso dichiarato, sancisce e richiama l'art. 182 c.2 nel senso che la riforma, infatti, è intervenuta sul testo dell'art. 182, 2°co., c.p.c., nei termini seguenti:

«Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione che ne determina la nullità il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione». Pertanto ben può essere sanato il vizio e questa difesa deposita la procura esatta esente da vizi nelle presenti note e ove necessario chiede all'Ill.mo Giudice un termine apposito per deposito della medesima procura. Ciò è stabilito dal supremo Collegio anche in una recentissima sentenza che si riporta in cui la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: *“..... ove la procura alle liti, le modalità di conferimento della quale seguono le regole generali dettate dall'articolo 83 c.p.c., manchi o sia invalida, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso, è tenuto anche dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) al rispetto delle speciali norme degli articoli 12, comma 5, e 18, commi 3 e 4, del D.lgs. 546/1992, avendo riguardo all'interpretazione data dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, e deve invitare la parte a regolarizzare la situazione, e, solo in caso di inottemperanza, pronunciare la relativa inammissibilità”* (sentenza n. 12831/2024). (All.1-Procura)

Dunque di certo non può parlarsi di procura inesistente! Null'altro si ritiene di dover aggiungere sul punto e si deposita con le presenti note la procura da valere sin dall'inizio della notifica dell'atto di citazione. Circa la vocatio in Jus il termine a comparire è comunque stato concesso dal Giudice disponendo che controparte si costituisca nei termine di legge a ritroso dall'udienza, termine che come si dirà, per la seconda comparsa è stato superato, quindi è tardiva.

IN VIA PRELIMINARE

Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di dichiarare la tardività e l'inammissibilità della seconda costituzione del convenuto a seguito di ordinanza emessa dal giudicante con fissazione dell'udienza al 13.2.2025 e termine di legge per la costituzione a partire dalla data di udienza. I 70 giorni liberi per la costituzione nei termini scadevano in data 4.12.2024, mentre il deposito della seconda costituzione è del 5.12.2024. Pertanto è tardiva con inammissibilità delle domande modificate e della documentazione allegata. Peraltro, anche nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della stessa, le domande spiegate devono essere disattese in quanto tardive: la revocatoria verso i decreti ingiuntivi ecc., doveva essere fatta entro 30 giorni dalla conoscenza dei singoli provvedimenti ed atti, ormai ampiamente superati, quindi il tentativo di superare tale maturata preclusione con il presente giudizio deve essere respinto.

Del resto già diverse volte è stata portata tale argomentazione davanti ai Giudicanti che non accoglievano l'eccezione. Infatti, come chiarito dall'Avv. Piccioli nella costituzione innanzi al Giudice Biava *"Il Giudice Messina (rg. 3301/2022 già Dott. Lauropoli) sull'accertamento dell'obbligo del terzo di Federico Ottaviani richiesto da Alessio Ottaviani in data 24.6.22 innanzi al Giudice Lauropoli, dichiarava il non luogo a provvedere, come da ordinanza che si allega (All. 2 ordinanza Giud. Dott. Messina rg. 3301/2022). In relazione al pignoramento avanzato innanzi al Giudice Aytano, dove sempre Alessio attacca il fratello con le medesime argomentazioni (rg. 6566/2023), c'era l'intervento del Sig. Federico (All. 3 intervento Federico Ottaviani rg. 3301/2022) che faceva valere il decreto in suo possesso e, proprio perché riconosceva come valido il decreto ingiuntivo depositato, gli liquidava ed assegnava euro 43.948,17 (All. 4 ordinanza Giudice Aytano rg. 6566/2023). Ogni altra difesa risulta superflua. Perciò sono ben quattro Giudici che hanno valutato e ritenuti validi i suddetti decreti ingiuntivi a favore di Federico Ottaviani!!!"*.

Come evidente l'istante ripropone in sede di esecuzione due giudizi per i quali c'erano già state dichiarazioni negative da parte del terzo BPM: c'è stata duplicazione di pignoramenti in sede di esecuzione nel giudizio davanti al Giudice Messina una richiesta di assegnazione somme di assegni circolari Banca BPM, cui già BPM aveva negato tale circostanza e risposto con dichiarazione negativa. Infatti il Giudice LAUROPOLI respinge il pignoramento presso Banca come da ordinanza allegata. Controparte però reitera la richiesta rigettata in relazione agli assegni innanzi al Giudice Messina e la Banca di nuovo rilascia dichiarazione negativa tanto che contro l'assegnazione del Giudice Messina propone opposizione chiedendo di dichiararsi la nullità del pignoramento e specificando che la loro dichiarazione NON E' POSITIVA (cfr. All.2 Ordinanza Messina e All. 5 Opposizione BPM). Opposizione della Banca BPM che fa seguito alla opposizione della Pampaloni – che il Sig. Ottaviani Alessio giudica “Infondatissima e costosa”.

Ancora una volta accade che il Sig. Alessio Ottaviani chiami in causa il fratello Federico in modo del tutto pretestuoso e senza alcun fondamento: ciò è già accaduto nella causa innanzi al Dott. De Petra che infatti condannava il ricorrente a pagare al fratello la somma di euro 16.123,38 proprio in quanto sussisteva carenza di legittimazione passiva, non c'era necessità di chiamarlo in quel giudizio. Anche in questo caso si chiede di accertare l'estraneità del Sig. Ottaviani Federico al giudizio e condannare controparte alite temeraria e respingere le domande spiegate in quanto inammissibili e tardive.

Prima di procedere ad eccepire quanto ex adverso detto, si pone in evidenza che ancora una volta in questa sede Ottaviani afferma che i decreti ingiuntivi, scritture private, il passaggio dei soldi, i certificati medici ecc... sono falsi (senza portare prova alcuna) e così Alessio sta in modo grave e penalmente rilevante accusando le parti, gli avvocati e anche i

Giudici ,che hanno vagliato la documentazione prima di emettere tali decreti ingiuntivi, di aver posto in essere un falso. Parla di “collusione” tra le parti per far sparire patrimonio, “falsi obblighi di pagamento”, “la Pampaloni elude la legge precostituendo falsi obblighi a favore del figlio e rendersi dolosamente incapiente, il tutto a danno di Alessio. A parte che si tratta di gravissime affermazioni, ci si domanda posto che la difesa opposta parla di collusione e dolo perché non ha presentato azione revocatoria nei trenta giorni dalla conoscenza dei decreti ingiuntivi??? Ogni volta in ogni giudizio parla di “decreti ingiuntivi falsi”, di disegno artatamente costruito, ma poi fa scadere i 30 giorni per l’opposizione revocatoria dalla conoscenza del provvedimento ed ora cerca di chiedere in tale sede la revocatoria e nullità e/o annullamento che ormai gli è preclusa e certo non può essere oggetto di questo giudizio. Ancora ad oggi non si riesce a comprendere perché controparte parla di falsità e perché a distanza di anni non abbia proceduto con azioni ad hoc ormai scadute e precluse: mere illazioni ma non ha mai agito con revocatoria, illazioni destituite di prova, PROBABILMENTE PERCHÉ, AL DI LÀ DELL’ENUNCIARE, SA BENE CHE IL TUTTO È VALIDO E REGOLARE. Anche che la Sig.ra Pampaloni è malata sarebbe tutto falso! Ci sta dicendo controparte che i certificati medici prodotti sono falsi (All.6 certificati medici) ??? I medici hanno dichiarato un falso?? Quali certificati sono falsi?? E’ stata sporta denuncia contro tali medici??? Anche la Asl che riconosce la 048 dichiara il falso e compie illecito?? Ciò dovrebbe esserci chiarito dal Sig. Alessio nelle prossime memorie scritte. Deve portare la prova di ciò che afferma altrimenti si chiede al Giudicante sin da ora, viste le gravi accuse, di inviare gli atti alla Procura in quanto una cosa è richiamare istituti civili, una cosa è parlare di falsità, collusione ecc... In mancanza di prove ogni persona coinvolta nelle gravi affermazioni potranno valutare il da farsi una volta venuti a conoscenza di tali affermazioni.

Si consideri che la Sig.ra Pampaloni e il Sig. Federico Ottaviani nel 2023 avevano incardinato delle mediazioni ove chiamato era il Sig. Alessio, proprio per calunnia,

diffamazione, risarcimento danni, ma il Sig. Alessio non ha voluto partecipare, come comunicato dal Suo Avvocato, e continua in tale atteggiamento e accuse ormai non più sostenibili da parte della mia assistita.

La realtà è che qui di nuovo Alessio fa delle illazioni del tutto temerarie nei confronti di Federico, perché Alessio dovrebbe partecipare alle spese per il mantenimento della madre e dovrebbe accudirla, invece se ne completamente disinteressa: Federico potrebbe richiedere la metà dei soldi spesi oggetto del decreto ingiuntivo addirittura al fratello e del contratto di assistenza. Infatti il decreto ingiuntivo riguarda somme che dal 2009 ad oggi sono state spese unicamente per la Sig.ra Pampaloni, per pagare anche debiti precedenti nati per pagare le bollette di oltre 11000,00 euro lasciate dall'Ottaviani, le spese mediche, scolastiche e sportive pagate per i figli e anche per Alessio, le spese pagate per Alessio a Milano, soldi prestati da amici. La Sig.ra addirittura ha dovuto vendere dei beni per poter pagare i debiti lasciati dall'Ottaviani che non si occupava dei figli, nonostante Alessio aveva detto che se ne occupava il padre. Alessio si è mai chiesto chi paga tutte le spese mediche e non, di casa di vita quotidiana, di vestiario, cibo, utenze, ludiche ecc.. della Sig.ra Pampaloni?? Facile solo e sempre Federico Ottaviani. Alessio, contrariamente ai propri obblighi si disinteressa totalmente della madre: in realtà controparte anziché attaccare il fratello dovrebbe ringraziarlo per ciò che fa per la madre, lasciando lui libero di svolgere una vita senza alcun pensiero. Federico, al contrario, per poter assistere la madre ha rinunciato ad un importante posto di lavoro e sacrifica la sua vita anche se ormai è andato a vivere con la compagna ma è sempre vicino alla madre di persona o pagando terze persone per ogni esigenza della madre.

Per dar valore alle sue tesi controparte usa la CTU della Sarnari. Preme al riguardo evidenziare che tale CTU DEPOSITATA NON E' UNA PROVA, E' UN DOCUMENTO IN FORMAZIONE IN UN DIVERSO GIUDIZIO TRA DIVERSE PARTI, OGGETTO DI CONTESTAZIONE PER OMISSIONI EVIDENTI E GRAVI, INESATTEZZE ECC. con atto di

appello (All. 7 Atto di Appello divorzio e Allegato 8 note autorizzate appello). Al contrario esistono due decreti ingiuntivi che emessi in favore di Federico Ottaviani che sono una realtà giuridica, promanante da un Giudice: RAPPRESENTANO UN TITOLO VERO, EFFICACE, VALIDO, TITOLI ESECUTIVI PIENAMENTE EFFICACI FINO ALLA LORO REVOCA ORMAI NON PIÙ POSSIBILE. Il preteso leso avrebbe potuto attivare la tutela revocatoria ex art. 2901c.c. entro 30 giorni dalla conoscenza che ormai sono scaduti e cerca di recuperare il termine perso in questa sede in modo del tutto inammissibile. Non può dunque controparte definire come strumentale e infondato, falso e frutto di collusione il decreto ingiuntivo richiamato in più sedi processuali, ma nei termini non ha fatto valere azione revocatoria, lo si ripete, ormai preclusa.

Come noto i figli hanno l'obbligo di provvedere ai genitori nel caso in cui questi si trovino in stato di bisogno e non siano in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, cosa che per ora sta facendo solo ed unicamente il figlio Federico nel caso che ci occupa. Infatti la Sig.ra Pampaloni è titolare di assegno di mantenimento da parte del marito pari ad euro 1.053,20 lordi, i ha un reddito netto annuo pari ad euro 11.091,00 che diviso per 12 mesi è pari ad euro 924,25 Mensili. Ciò significa che la Sig.ra deve vivere con 29,81 euro giornalieri! Inoltre non ha una vettura e vive da sola e è affetta da diverse patologie che richiedono spese mediche.. Il tutto come meglio spiegato nelle note autorizzate depositate nell'appello richiamato da controparte con il Sig. Franco Ottaviani e che di seguito si allegano (cfr. All.8 note autorizzate Rg. 6282/2023).

La somma giornaliera come sopra indicata è del tutto insufficiente a far fronte ai bisogni della Pampaloni che infatti deve ricorrere sempre più spesso all'aiuto del figlio Federico, che è disposto a dare la sua quota mensile in proporzione alla sua capacità economica considerato che lavora come Quadro al ministero dei Trasporti presso la sede di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa dal 2018. Si consideri che

Alessio Ottaviani, come da sua stessa dichiarazione al Giudice Biava, è assunto presso la Banca Profilo come *Head of Fixed Income Trading Desk* ed è assistente di Cattedra presso l'Università LUISS e pertanto deve essere chiamato a mantenere la madre in proporzione alle sue capacità economiche, considerato anche le somme che trattiene indebitamente di proprietà della madre, come meglio spiegato in altro giudizio che si allega (Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo All.9 - 183 n.1; all. 10 - 183 n.2 All. 11 - 183 n.3). Quindi il Sig. Alessio ha forza economica maggiore rispetto al Sig. Federico che comunque sta sopportando **da solo l'aiuto per la madre e non riesce più a sobbarcarsene; ciò giustifica la richiesta nel presente giudizio al solo Alessio unico figlio che si rifiuta di aiutare la madre. E' stato dunque chiamato Alessio nel presente giudizio, non perché sia un bersaglio, come controparte vuol far credere, ma perché è lui e solo lui che si rifiuta di aiutare la madre e anzi le fa guerra finanche a chiedere per la stessa la nomina di un amministratore di sostegno e privarla di ogni suo avere.**

Al riguardo si sottolinea che il Sig. Ottaviani Alessio solo in questo procedimento davanti alla S.V. stranamente dimentica di dire che ha notificato in data 08/07/2024 (sia al fratello sia alla madre) la suddetta richiesta di Amministratore di Sostegno per la madre. **Le tempistiche di questa richiesta sono particolari, infatti: è stata accettata poco tempo prima di tale atto la richiesta di sospensione del pagamento di una polizza CNP Vita di 72.000,00 euro stipulante Santececchi a favore di Alessio Ottaviani da parte di UNICREDIT (CNP Vita); (la nonna aveva 84 anni e mezzo quando "decideva" di stipulare tale polizza); è stata presentata causa a Milano per far dichiarare la nullità degli atti compiuti dalla Santececchi antecedentemente al 1 luglio 2020 poiché affetti da vizio del consenso vista la accertata incapacità della stessa; è stata presentata causa con richiesta di mantenimento della madre nei confronti di Alessio Ottaviani. Come si vede ci sono solo interessi economici ed egoistici dietro la avversa richiesta, nulla che abbia a che fare con il "voler bene" alla madre e preoccuparsi della stessa e della sua tutela! Chiaro che ove venissero riconosciuti i presupposti per ADS, tutte tali domande decadrebbero come ogni altra richiesta spiegata dalla madre: decadrebbero le richieste di accertamento del suo operato sui C/C della**

nonna e potrebbe godere del testamento pubblicato dal Notaio Chiosi in suo favore che confermava ciò che aveva detto la nonna (All. 12 Testamento Notaio Chiosi), cioè che Alessio la aveva raggirata per farsi dare tutto. Otterrebbe ancora il 50% della villa di Marina Velka, non dovendo più restituire i soldi al fratello e alla madre che gli sono stati dati dalla nonna per pagare ristrutturazione villa di Marina Velka e per le spese quota parte della nonna della casa di Roma (oltre 100.000,00 euro in contanti), incassare la polizza CNP Vita a suo nome (ora bloccata), ecc... **estromettendo quindi di fatto totalmente la madre dalla sua legittima e ottenendo altri benefici.** Anche la causa per la richiesta di alimenti decadrebbe prima di essere giudicata e per far comprendere il modus operandi del Sig. Alessio si allegano le note depositate nel giudizio Rg. **16383/2024** (All. 13 note 171- ter 1 termine; All. 14 note 171-ter 2 termine; All. 15 note 171 ter 3 termine) Del resto il Sig. Ottaviani nel ricorso per la nomina di AdS chiede che chi venga nominata *“Sostenga le spese necessarie alla vita della beneficianda NEI LIMITI DELL'IMPORTO PERCEPITO DALLA STESSA A TITOLO DI MANTENIMENTO DELL'EX MARITO”* e *“Garantire alla beneficianda le cure più adeguate!”*. Tali domande sono totalmente contraddittorie e incoerenti: **l'AdS dovrebbe avere doti di moltiplicazione dei soldi del mantenimento per poter far curare adeguatamente la madre e sostenere le spese necessarie alla vita della stessa!!**

In relazione all'elenco delle cause, per sconfessare quanto dichiarato da controparte si rimanda allegata al Giudizio del Dott. Biava che si depositano in cui vengono indicate una per una le ragioni che sconfessano quanto dichiarato da controparte.(All. 16 – costituzione giudizio ADS Dott. Biava; All. 17 note autorizzate Biava).

Controparte vorrebbe inopinatamente sconfessare quanto riconosciuto da medici nei certificati allegati attraverso **tentativo di dare primaria importanza e crisma di prova a foto prese illegalmente dal profilo Facebook CHIUSO della Sig.ra Pampaloni.** Infatti, a pagina 4 della costituzione avversaria si legge che *“la Pampaloni lungi dall'essere l'anziana signora con delle gravi patologie che addirittura le impedirebbero di “compiere atti della*

normale quotidianità e necessitano di totale supporto nel vestirsi, lavarsi, pulire casa, portare pesi, ecc...”, è una donna che passa la vita nei vari lussuosi locali di Roma in compagnia di vari amici e amanti a bere, fumare e ballare, oltre a sperperare i propri soldi nei giochi d’azzardo essendosi lei stessa dichiaratasi ludopatica”. Afferma ancora che il miglior passatempo della madre è proprio quello di rendere la vita impossibile al figlio Alessio, subissandolo di denunce penali (tutte archiviate) e di pretestuose e infondate cause civili (tutte perse con condanne alle spese in quanto palesemente pretestuose), oltre che di messaggi minatori che allega (ci dovrebbe spiegare quale è la minaccia!). Non risponde al vero che tutto è archiviato e chiuso ad oggi, controparte deve dare le prove di quanto afferma che altrimenti si palesano false con ogni conseguenza relativa. Il suo 335 c.p.p. come indagato ha al suo attivo ben 4 procedimenti penali, tra cui uno per violenza nei confronti della nonna.

Andando per ordine, il social-network Facebook in relazione alle foto presenti sui vari profili specifica “Se la tua intenzione è quella di vedere foto private su Facebook sappi che non è possibile, in quanto il social network tutela i suoi utenti non permettendo ad altre persone di visualizzare i contenuti che hanno l’opzione della privacy impostata su “solo io” o se non si è amici dell’utente di riferimento su “Amici”. CI SI DOMANDA ALLORA COME PUO’ ALESSIO AVERE TALI FOTO DELLA MADRE POSTO CHE IL PROFILO E’ CHIUSO ED APERTO SOLO AGLI AMICI?? TRA I QUALI DI CERTO NON C’E’ IL FIGLIO ALESSIO, NE’ IL PADRE O ALTRI DI SUA CONOSCENZA. Poiché non è la prima volta che la Sig.ra Pampaloni è bersaglio di tali violazioni, la stessa presentava denuncia contro ignoti già in data 05/04/2024 e veniva aperto procedimento penale rg 54849/2024 presso il PM Cipolla Pierluigi per reati informatici presso la Procura della Repubblica di Roma (All. 18 – denuncia foto Proc. Pen. 54849/2024). Nella denuncia-querela si specifica che: “In data odierna alle ore 12:30 circa giungeva sulla mia applicazione di Facebook un’accettazione di amicizia di una mia amica di Facebook da tale ANGELA MARI. Pertanto aprivo il mio profilo sotto il nome di Cinzia Martinelli e mi accorgevo che ignoti avevano creato un profilo parallelo al mio accedendo alle mie informazioni private contenute sul mio

profilo personale. Il profilo dal quale hanno hackerato il mio ha il seguente nick name: Angela Mari (@angelamari793531). Al momento da questo profilo stanno inviando varie richieste di amicizia ai miei contatti di Facebook. Preciso che dal mese di gennaio non ho fatto accesso al mio profilo per cui soltanto oggi mi sono accorta dell'accaduto"

Dato il deposito delle foto nel presente giudizio, la Pampaloni ha provveduto a disporre integrazione della denuncia per evidenziare che ad oggi un soggetto individuato ha depositato foto prese dal suo profilo chiuso: il figlio Alessio. La giustizia farà il suo corso.

Infatti, è ben la terza volta che viene violata la privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto della Pampaloni (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre. Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarla e crearle notevoli danni economici e d'immagine nella causa del divorzio tra la Pampaloni e il padre Franco Ottaviani. Si attende di sapere come le ha avute, come ne è venuto in possesso e perché le abbia anche date al padre. Infatti il padre nella causa rq 49913/2018 Giudice Velletti (all. 19 -memorie divorzio Ottaviani Franco con foto) nelle suddette memorie a pagina 4 affermava "La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima".

Ancora, Il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rq 18539/2021 Giudice Sacco (All.20 Memorie Alessio Ottaviani rq. 18539/2021) ove sta vendendo la casa che la madre gli ha affidato fiduciariamente e dove la stessa vive con diritto di abi-

tazione con sentenza passata in giudicato prima dal Tribunale della separazione e poi quello del divorzio: Nonostante non ci sia stata la revoca di tale diritto di abitazione il Sig. Alessio ha chiesto sia al giudice del divorzio che al giudice Sacco di cacciare immediatamente la madre da casa sua perché la vuole vendere... null'altro da aggiungere. Continua anche oggi con tali affermazione sostenendo che la madre è "sua ospite" in Piazza Giureconsulti, dimenticando che esiste una sentenza di separazione, mai revocata, che riconosce il diritto di abitazione alla Pampaloni (All.21 sentenza di separazione). Nella stessa sentenza di separazione CHE ERA DEL 2013 (11 ANNI FA!!) si riconosce l'invalidità della Sig.ra Pampaloni ed quindi il suo diritto a vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento. Invece oggi controparte dice alla Sig.ra Pampaloni di andare a Lavorare e di procurarsi così i soldi e che non ha dimostrato di non poter lavorare. Quindi la sentenza di separazione, quella di divorzio dicono il falso per controparte, i certificati sono falsi e all'età di 64 anni con tutte le sue patologie la Pampaloni dovrebbe lavorare!!!! Questo dopo che la Sig.ra ha sacrificato al sua persona la sua vita lavorativa per la famiglia e soprattutto per i figli a scapito anche della sua salute. Aspettiamo sempre che controparte ci dica quale dottore ha detto il falso e quali certificati sono falsi. Le risposte a tutto è nel disposto della sentenza di separazione allegata.

Riguardo alla Ludopatia, ci si riporta a quanto già sostenuto innanzi al Giudice Biava e chi qui si riporta integralmente. 14.11.22 Certificato dott. Moscati e Dott.ssa De Luca: si riporta integralmente il contenuto di tale certificato: "Su richiesta dell'interessata si dichiara che in data 15/02/2022 la signora in oggetto si è presentata al Servizio riferendo difficoltà correlate al gioco d'azzardo. Per tale problematica ha effettuato dei colloqui di valutazione per una eventuale presa in carico. Iniziati il 24/02/2022 e terminati il 30/03/2022 per interruzione da parte della signora. Per tale motivo non è stato possibile completare la fase di valutazione psico-diagnostica e dare alla stessa una restituzione". Innanzitutto va sotto-

4

lineato che è la stessa Pampaloni che richiede il rilascio di tale certificato in data 14/11/2022, e i colloqui di valutazione sono stati interrotti il 30/03/2022 perché la Sig.ra aveva già smesso di giocare alle slot-machine e pertanto non aveva più motivo di andare. Nel certificato c'è ben scritto che si doveva valutare una eventuale presa in carico (e pertanto non era in cura come invece afferma la controparte) e non è stata fatta alcuna valutazione psico-diagnostics. Alla luce di ciò controparte deve chiarire quali sono le cure di supporto psichiatrico che avrebbe interrotto la Pampaloni all'ASL Roma 1 (Sic) Dove ha letto tale circostanza? Si chiedono le prove di tale grave affermazione... Questa sarebbe l'urgenza? La Sig.ra Pampaloni non ha parole per tali calunnie, diffamazioni e cattiverie che continuano senza sosta ed oggi hanno veramente passato il limite.

La realtà è molto semplice: è stato un discorso durato pochi mesi per un totale di 1.800,00/2.000,00 euro alle slot-machine, tutto dovuto sempre alle delusioni e tradimenti causatagli dal figlio Alessio. Infatti, dopo che la madre aveva fatto una causa a nome dei figli verso il padre per la restituzione di somme dal padre sottratte su Libretti Primi Frutti a loro intestati, e, dopo che è stata vinta, Alessio chiama in causa madre e fratello Federico per la restituzione di tali somme. Si rappresenta che le somme presenti su tali Libretti BPS erano state depositate dalla madre in quanto provenienti dai suoi conti personali: dunque erano soldi della madre che Alessio si era impegnato a restituirle. Infatti nel giugno del 2017 il Sig. Alessio cambia rotta e fa causa alla madre per la restituzione di tali somme giacenti su un Libretto BPS intestato a suo nome ma con soldi depositati dalla madre. Alessio aveva affermato alla pubblicazione della sentenza positiva, anche avanti all'Avv. Raffaele Luca Ponte, che riveleva i soldi del libretto per darli al padre! Invece i patti con la madre erano che li avrebbe restituiti alla stessa in quanto suoi. Sia l'Avv. Ponte che la madre gli dissero che il suo intento era follia perché il padre era stato riconosciuto e condannato per essersi appropriato anche di tali somme e dandole di nuovo al padre, sarebbe stato come se lo stesso li avesse sottratti due volte! Dunque, successivamente alla pubblicazione della sentenza del Dott. De Pe-

tra del 30.11.2021 la madre si vide nuovamente spogliata di un qualcosa che era in realtà suo. Sapendo che tali somme le voleva invece dare al padre ha ben pensato (visto che erano soldi provenienti dai suoi C/C) che piuttosto era meglio giocarsi che farseli rubare di nuovo dall'ex-marito. Questa è la genesi di tale momento di grande sconforto!!!!!! La Sig.ra quindi, grazie al figlio Federico, subito si ravvedeva e smetteva proprio perché comprendeva che così agendo non vi era beneficio alcuno, anzi faceva del male solo a se stessa. Si è trattato dunque di un attimo di immensa delusione e disgusto dopo tutte le guerre che era stata costretta a subire e difendersi fino a quel momento.

Null'altro c'è da aggiungere.

- **POSIZIONE ECONOMICA DI ALESSIO OTTAVIANI**

Alessio deve contribuire al mantenimento della madre in forza delle sue capacità economiche di cui si è avuta prova contabile ora.

Posto che Alessio parla sempre della posizione di Federico si vuole evidenziare che il fatto che Alessio abbia ricevuto denari dal padre è palese e provato dalla realtà fattuale, di cui solo ora ne abbiamo avuto riprova contabile. La posizione economica di Alessio evidenzia delle importanti anomalie finanziarie. Infatti Alessio in data 11/06/2018 acquistava, unitamente alla sua compagna Sara Balducci - dai Sig.ri Parozzi Claudio e Parozzi Roberta - un appartamento al primo piano in via Feltre, 62 a Milano, dove tutt'oggi vive. Tale immobile è composto da 5,5 vani: consiste in ingresso/corridoio, tre vani, cucina e wc (con annessa cantina ubicata al piano terra) (All.22 Ispezione ipotecaria Agenzia delle Entrate). Per l'acquisto veniva richiesto dal Sig. Alessio e dalla di lui compagna un mutuo fondiario di euro 168.000,00 + interessi alla Wise Dialog Bank S.p.a. sita in via Messina, 38 a Milano. Davanti al Notaio Corradini Pierpaolo la suddetta banca ha depositato due assegni circolari di 33.790,00 euro emessi in data 01/06/2018 dalla filiale di Siena della Banca Monte Paschi di Siena intestati alla parte venditrice e due assegni cir-

colari di euro 50.000,00 emessi il 01/06/2018 sempre dalla filiale di Siena della Banca Monte Paschi di Siena; il tutto per un totale di 168.000,00euro + interessi. La banca afferma altresì esserci la presenza di più garanzie (non meglio specificate); La parte finanziata si obbliga a rimborsare il mutuo in 360 rate posticipate mensili per un importo totale di 252.000,00 euro. Si fa presente che da indagini di mercato un appartamento di tale tipologia, in tale zona, ha un prezzo tra i 450.000,00 / 490.000,00 euro: a tale importo vi è da aggiungere una fine ristrutturazione effettuata dal Sig. Ottaviani Alessio, parcella notaio e agenzia, acquisto mobili, ecc... . E allora ci si domanda: Come ha potuto il Sig. Alessio che lavorava presso la Banca Profilo solo a far data dal mese di aprile del 2014 (ossia solo quattro anni prima dell'acquisto della casa) con rimborso dello stage di soli 600,00 euro mensili a sostenere tutte le notevolissime spese succitate?? Si sottolinea che l'importo del mutuo è di soli 168.000,00euro, quando solo la casa ha un valore di mercato di quasi mezzo milione. La differenza di quasi 350.000,00euro corrisposta da Alessio Ottaviani in contanti al momento dell'acquisto, da dove proviene? Ad abundantiam il Sig. Ottaviani, unitamente alla compagna e ai genitori di lei, hanno effettuato svariati e costosissimi viaggi negli Stati Uniti d'America, in Grecia, in Paesi esotici, ... Si fa presente che il padre della compagna, Sig. Balducci Marco era, da quanto è stato riferito alla Pampaloni, un impiegato INPDAP ora in pensione e la moglie era casalinga. Inoltre gli stessi erano gravati da mutuo per oltre 1.000,00 euro mensili per una villa a Capena, mutuo veniva pagato dalla figlia Sara, come da lei riferito alla attrice. Non avevano dunque fondi per investire e non avevano altri possedimenti da mettere in garanzia. I numerosi viaggi si possono vedere da Facebook dal profilo del Sig. Balducci Marco, in data 02/07/2017 pubblicava foto con descrizione: "Il tramonto qui a Miami. Bellissimo!"; In data 01/07/2017 pubblicava foto con descrizione: "Key West la punta più a sud degli Stati Uniti florida 80 km da Cuba"; In data 29/06/2017 pubblicava foto con descrizione: "Qualcosa di indescrivibile per arrivare nel key west, dei ponti sul mare aperto da paura, non si vede l'inizio e la fine intorno a noi solo mare . Tipo il ponte

dello stretto di Messina per capirci !!"; In data 29/06/2017 pubblicava foto con descrizione: "Prendiamo una macchina in no leggio e ci rechiamo nel key west , la parte più a sud della florida e degli Stati Uniti . A poche miglia dal confine con il Messico e dalle Bahamas"; In data 29/06/2017 pubblicava foto con descrizione: "Lasciato New York , bellissima . Arrivati a Miami"; In data 27/06/2017 pubblicava foto ritraente la Statua della Libertà con descrizione: "Buongiorno per noi è buona notte x voi !"; In data 09/09/2018 pubblicava foto con descrizione: "Saluti da kos Grecia"; In data 07/09/2018 pubblicava foto ritraente una nuovissima Opel Mokka (del valore di circa 30.000,00euro) con descrizione: "MY car – La mia auto";In data 30/07/2021 sul gruppo Facebook "Non sei di Rivolta D'Adda se..." il Sig. Marco Balducci afferma di essersi trasferito da Roma a Rivolta D'Adda con la famiglia e stava mettendo su casa. La villa acquistata dal Sig. Balducci Marco (ora in pensione) ci risulta essere una bellissima villa (come da foto in allegato) in Via Carlo Marx, 1 a Rivolta D'Adda. (All. 23 Facebook). Come è possibile tanto benessere economico della famiglia Balducci/Ottaviani nonostante i notevoli mutui da pagare e i notevoli acconti dati in contanti per l'acquisto delle case (quali garanzie sono state date)? Tutto ciò si commenta da solo e vogliamo conoscere da dove arrivano tali denari.

Ci si domanda come faceva Alessio già nel 2009 ad avere un conto corrente Banca Generali con all'attivo ben 320.000,00 euro. Attendiamo di sapere da dove arrivano tali denari POSTO CHE HA INIZIATO A LAVORARE DA APRILE 2014 (All.24). Ancora si evidenzia che Alessio era titolare di conto Unicredit del 30.9.2007 in cui ci sono versamenti per euro 53.029,82 (ALL.25). Da dove arrivano questi denari?? In data 22.2.2011 Alessio ha acceso una polizza vita alla banca generali versando 55.000,00 (All.26). Anche tali denari da dove vengono.

Si chiede che siano fatti accertamenti sui conti di Alessio per comprendere le sue reali capacità economiche e stabilire la quota per la partecipazione agli alimenti della madre.

Inoltre si consideri che dopo la morte della Santececchi(nonna) è emerso che lo stesso è stato beneficiario di numerose polizze accese dalla nonna e ha anche provveduto a prelievi contanti per circa 190.000,00 mila, polizze intestate. E' stato pubblicato anche testamento a suo favore, come detto.

Sembra possa profilarsi da tutto quanto sopra proprio una ipotesi di indegnità del Sig. Alessio per tutto quello che sta facendo, non ultimo la nomina di amministratore di sostegno per la madre (che non è certo persona incapace). Ciò sarà valutato e si chiede anche all'Ill.mo Giudice di verificare se ci sono gli estremi di tale ipotesi. Ciò alla luce di tutto l'odio che dimostra nei suoi confronti, degli attacchi fisici e anche verbali come quando le ha detto "magari mori"; ci si domanda perché controparte non decide di intentare azione per troncane ogni rapporto giuridico con la madre che definisce "abusante e nociva".

Tanto premesso ci si riporta alle conclusioni spiegate nell'atto di citazione da intendersi qui di seguito trascritte e riprodotte.

Con ogni più ampia riserva anche alla luce delle avverse memorie di ulteriormente dedurre, produrre ed articolare mezzi di prova.

Con Osservanza.

Si deposita:

All. 1 Procura

All. 2 ordinanza Giud. Dott. Messina

All. 3 intervento Federico Ottaviani rg. 3301/2022 per mezzo Avv. Piccioli

All. 4 ordinanza Giudice Aytano rg. 6566/2023;

All. 5 Opposizione BPM

All. 6 certificati medici;

All. 7 Atto Appello divorzio;

All. 8 note autorizzate divorzio;

All. 9 - 183 n.1 Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo;

All. 10 - 183 n.2 Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo;

All. 11 - 183 n.3 Rg. 49457/2022 Giud. Scirpo;

All. 12 Testamento Notaio Chiosi

All. 13 note 171- ter 1 termine Dott. Stefani;

All. 14 note 171-ter 2 termine Dott. Stefani;

All. 15 note 171 ter 3 termine Dott. Stefani;

All. 16 – costituzione giudizio ADS Dott. Biava;

All. 17 note autorizzate Biava;

All. 18 – denuncia foto Proc. Pen. 54849/2024;

all. 19 -memorie divorzio Ottaviani Franco con foto;

All. 20 – Memorie Terzo Termine Alessio Ottaviani rg. 18539/2021

All.21 sentenza di separazione;

All. 22 – Ispezione ipotecaria Alessio;

All. 23 Profilo facebook Balducci Merco e foto;

All. 24 Banca Generali Alessio Ottaviani;

All. 25 Conto corrente Unicredit Alessio Ottaviani;

All. 26 Polizza Banca Generali Alessio Ottaviani

Con Osservanza

Roma, 2/1/2025

Avv. Micaela Pisacane

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
NOTA DI DEPOSITO
Proc. 54849/2024 P.M. Cipolla Pierluigi

Documentazione integrativa ad ulteriore supporto della precedente documentazione già depositata nel procedimento penale in oggetto.

- Allegato 1:
- Allegato 2:
- Allegato 3:
- Allegato 4:
- Allegato 5:
- Estratto allegato 5.

Roma, 27/12/2024

Pampaloni Cinzia

Integrazione denuncia procedimento penale rg 54849/2024 - PAMPALONI CINZIA

1 messaggio

Cinzia Pampaloni <cnz.pampaloni@gmail.com>
A: segr.cipolla.procura.roma@giustizia.it

25 dicembre 2024 alle ore 10:31

Gentile P.M. Dott. Cipolla,

sono Cinzia Pampaloni.

Con la presente si deposita integrazione della denuncia da me effettuata in data 05/04/2024 presso il Commissariato di P.S. Borgo.

Sono venuta a conoscenza della persona che ha effettuato violazione del mio profilo Facebook (profilo privato) con la creazione di un profilo parallelo associato al mio profilo personale avente il nome di "Angela Mari" (vd. Allegato 1 - Denuncia).

Infatti, mio figlio Alessio Ottaviani ha presentato tramite il suo avvocato Federica Roiter una Memoria depositata in data 21/04/2024 (R.G. n. 10439124 G.U.: Cordova Maria Rita) contenente foto estrapolate dal mio profilo personale chiuso al quale non poteva avere accesso non essendo nella lista degli amici (vd. Allegato 4).

E' ben la terza volta che viene violata la mia privacy dei contenuti multimediali pubblicati nel profilo Facebook personale coperto (e lo si ripete non certo accessibile né ad Alessio, né tanto meno al padre.

Il Sig. Alessio infatti in data 09/05/2019 ha estrapolato e ceduto (illegalmente) delle foto Facebook della madre al padre Franco Ottaviani per denigrarmi e crearmi notevoli danni economici e d'immagine nella causa del divorzio tra me e il padre Franco Ottaviani.

Si attende di sapere come le ha avute, come ne è venuto in possesso e perché le abbia anche date al padre.

Infatti il padre nella causa rg 49913/2018 Giudice Velletti nelle suddette memorie a pagina 4 affermava "La difesa di controparte assume che la Sig.ra Pampaloni oltre a soffrire di patologie che non le rendono possibile svolgere alcun lavoro all'età di 58 anni, non ha alcuna capacità lavorativa. Di quali patologie la signora soffra non si ha contezza, apparentemente quest'ultima per l'età che ha, quando non è presente alle udienze in tribunale è in ottima forma e di gran bell'aspetto, elegante e corteggiatissima" (vd. Allegato 2)

Ancora, il Sig. Alessio Ottaviani, continuando tale modus operandi del padre, in data 23/06/2022 reitera lo stesso illecito nella causa rg 18539/2021 Giudice Sacco (vd. Allegato 3).

Tale illecito è stato riportato anche nelle Memorie depositate dal mio Avv. Micaela Pisacane che si accludono alla presente mail (vd. Allegato 5).

La situazione reiterata dal Sig. Alessio e dal padre Franco Ottaviani di violazione della mia vita privata è continuamente riportata in modo denigratorio nelle varie aule di tribunali di Roma e Milano.

Ciò mi sta creando enormi danni d'immagine, economici, psicologici e di stalking, oltre che creare problemi alle persone che sono nelle foto insieme a me.

Si richiede alla S.V. di poter agire nei confronti del Sig. Alessio Ottaviani (C.F. TTVLSS89H27H501M - residente a Milano, Via Feltre n.62) e del Sig. Franco Ottaviani (C.F. TTVFNC63D30H501P - residente in Roma, Via dei Trinci n. 28) in merito alle loro reiterate violazioni per i reati da Lei ravvisabili.

Colgo l'occasione per porgerLe cordiali saluti.

Pampaloni Cinzia

 ALLEGATO 1.pdf

 ALLEGATO 2.pdf

 ALLEGATO 3.pdf

 ALLEGATO 4.pdf

 ALLEGATO 5 - NOTE 171 Ter c.p.c. n. 1 Pampaloni ALIMENTI.pdf

 NOTA DI DEPOSITO P.M. CIPOLLA PIERLUIGI RG 54849-2024.odt

PERVENUTO NELLA SEGRETERIA
del P.M. Dott. Pierluigi CIPOLLA
27 DIC 2024
Roma

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Claudio Riccobono

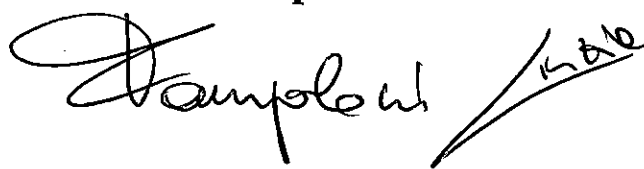
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA
NOTA DI DEPOSITO
Proc. 54849/2024 P.M. Cipolla Pierluigi

Documentazione integrativa ad ulteriore supporto della precedente documentazione già depositata nel procedimento penale in oggetto.

- Allegato 1:
- Allegato 2:
- Allegato 3:
- Allegato 4:
- Allegato 5:
- Estratto allegato 5.

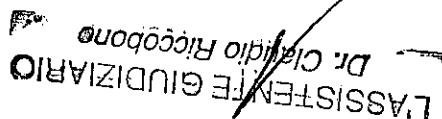
Roma, 27/12/2024

Pampaloni Cinzia



**PERVENUTO NELLA SEGRETERIA
del P.M. Dott. Pierluigi CIPOLLA**

Roma _____ 27 DIC 2024


L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dr. Claudio Riccobono



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

N. 24/54849 di Prot.

Roma, li
C.P. 00100

19

Risposta a nota del N. Allegati

I.C.R. - ROMA

OGGETTO:

Rege

Letta la memoria inviata da Cngia Pampaloni
Si rinvia la richiesta di archiviazione
Si dispone l'invio

OTTAVIANI ALMO N. Roma 27.6.1989

per art. 167 DLVO 196 del 2003
per art 615 Ter cp
comm 2024

ROMA 27 XII 2024

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
ALMO PAMPALONI

